

**GUIDE
DU
SOUSMISSIONNAIRE**

**ACCES
DES PME A
LA COMMANDE
PUBLIQUE**



A large, stylized question mark graphic that serves as the background for the page. The top curve of the question mark is a dark green, while the rest of the shape is a lighter, olive green. The question mark is positioned on the right side of the page, with its stem extending downwards.

Guide du soumissionnaire

A solid orange rectangular box located at the bottom center of the page.

Octobre 2015

1. Quels sont les avantages accordés aux PME par le code des marchés publics ?	07
1.1 Sous-traitance	08
1.2 Groupement d'entreprises	08
1.3 Relèvement des seuils de dispense des garanties	08
1.4 Régime préférentiel	09
1.5 Restriction de la concurrence internationale au profit des PME pour les marchés financés sur budget des autorités contractantes (AC)	09
1.6 Allotissement du marché	10
1.7 Préférence dans le cas d'un marché d'une collectivité locale	10
1.8 Avance de démarrage	10
1.9 Possibilité de fournir certaines pièces administratives à la signature du contrat	10
2. Comment s'informer sur les marchés des autorités contractantes ?	11
2.1 Outils d'information	12
2.1.1 Plan prévisionnel de passation de marchés - PPM	12
2.1.2 Avis général de passation de marchés-AGPM	13
2.1.3 Avis spécifiques	14
2.2 Supports d'information	14
2.2.1 Supports de publication	15
2.2.2 Affichage	15
2.2.3 Sites internet	15
3. Comment préparer une soumission ?	17
3.1 Qualifications du candidat	18
3.2 Acquisition du DAO	18
3.3 Comment lire le dossier d'appel d'offres ?	18
3.4 Pièces administratives	19
3.5 Garanties de soumission	23
3.6 Demandes d'éclaircissements	23
3.7 Participation à la visite de site	24
3.8 Estimation des quantités	24
3.9 Proposition de rabais	24
3.10 Cas des variantes	25
3.11 Comment bénéficier de la marge de préférence ?	25
3.12 Cas de marchés allotis	26
3.13 Cas des marchés attribués par article	26
3.14 Cas des marchés à commande et des marchés de clientèle	26
3.15 Cas des marchés avec sous-traitance	27
3.16 Accords-cadres	27
3.17 Offre spontanée	28
4. Comment sont fixés les prix des marchés ?	31
4.1 Prix toutes taxes comprises (TTC) et prix hors taxes (HT)	32
4.2 Prix global et forfaitaire	33
4.3 Prix unitaires	33
4.4 Marché à prix ferme	33
4.5 Marché à prix révisable	33
4.6 Offre jugée anormalement basse	33
5. Comment élaborer un dossier de soumission ?	35
5.1 Notion de jour en marchés publics	36
5.2 Langue de l'offre	37
5.3 Contenu des enveloppes	37
5.4 Cachetage, marquage, acheminement des enveloppes	37
5.5 Différentes parties de l'offre	38
5.6 Soumettre un échantillon	38
5.7 Signature de l'offre	39

6. Comment déposer sa candidature, que faire en cas de modification, retrait, additif ?	41
6.1 Dépôt de son offre	42
6.2 Offre retrait, offre de substitution et modification	42
7. Cas des marchés de prestations intellectuelles ?	43
7.1 Mode de passation	44
7.2 Préparation de la soumission	45
7.3 Soumission	46
7.4 Types de contrat	46
8. Quelles sont les différentes étapes de la soumission ?	49
9. Comment suivre son dossier ?	53
9.1 Participation aux séances d'ouverture des plis	54
9.2 Attitude durant le processus d'évaluation,	54
9.3 Droit à l'information sur le résultat de l'appel d'offres	54
9.4 Sanctions contre les candidats	54
10. Comment introduire un recours ?	57
10.1 Recours gracieux auprès de l'AC	58
10.2 Recours contentieux auprès du CRD	58
10.3 Recours juridictionnel auprès de la cour suprême	59
11. Que faire en cas d'attribution?	61
11.1 Constitution d'une garantie de bonne exécution	62
11.2 Signature du marché	63
11.3 Droits d'enregistrement et de timbre	63
11.4 Paiement de la redevance de régulation et autres taxes	64
11.5 Actualisation du marché à prix ferme	65
11.6 Révision du contrat / révision des prix	65
12. Comment exécuter son marché ?	67
12.1 Assurances	68
12.2 Avances	69
12.3 Décompte des délais d'exécution	70
12.4 Acompte/ décompte	70
12.5 Règlement final	71
12.6 Suivi de l'exécution	71
12.7 Pénalités de retard	73
12.8 Sanction en cas de défaillance	73
12.9 Intérêts moratoires	73
12.10 Avenants au marché	74
12.11 Réception d'un marché de fournitures	75
12.12 Réception d'un marché de travaux	75
12.12.1 Réception provisoire	75
12.12.2 Réception définitive	76
12.12.3 Ajournement du marché	76
12.12.4 Résiliation du marché	77
12.13 Réception d'un marché de prestations intellectuelles	78
13. Quelles recommandations sur les bonnes et mauvaises pratiques ?	79
13.1 Mauvaises pratiques	80
13.2 Bonnes pratiques	81

Le guide du soumissionnaire est un outil didactique destiné à faciliter l'accès à la commande publique des candidats, en général, et des PME, en particulier. Il a pour fondement la réglementation des marchés publics au Sénégal à travers le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014, ses arrêtés d'application, les circulaires et la jurisprudence.

Le Programme sénégalais-allemand d'Appui à la Compétitivité et à la Croissance des PME et à la Performance du Secteur de la Micro Finance (PACC-PME/PMF) et l'ARMP, bénéficiaire primaire, ont voulu que ce guide soit d'accès facile pour les bénéficiaires finaux que sont les soumissionnaires aux marchés publics dont les PME. Le guide du soumissionnaire met à la disposition de ces dernières toutes les indications utiles leur permettant d'être informées sur les prévisions d'acquisition des autorités contractantes, de mieux comprendre les dossiers d'appel d'offres, de bien préparer leurs soumissions et de les déposer dans les délais impartis. Le guide fournit, également, aux PME les dispositions à prendre pour la mise en œuvre de leurs marchés dans les règles de l'art une fois qu'elles sont titulaires.

Pour faciliter l'exploitation du guide par les PME, des fiches techniques, synthétiques et pratiques ont été élaborées. Le guide du soumissionnaire et les fiches sont regroupés au sein d'une même chemise et constituent ensemble le Kit d'accès des PME à la commande publique.

**Quels sont
les avantages
accordés aux PME
par le code
des marchés publics**

(DÉCRET 2014-1212 DU 22 SEPTEMBRE 2014)

01

Le code des marchés publics a prévu un certain nombre de dispositions pour faciliter le libre accès des PME à la commande publique. Parmi ces dispositions prises par le code pour promouvoir les PME on peut noter :

- La sous-traitance
- La constitution sous forme de groupement d'entreprises
- Le relèvement des seuils de dispense de la garantie de soumission
- Arrêté 22.01.15*00860
- Le relèvement des seuils de dispense de la garantie de bonne exécution Arrêté 22.01.15*00866
- Le régime préférentiel
- La restriction de la participation des marchés financés sur budget des autorités contractantes
- L'allotissement du marché
- La préférence dans le cas d'un marché d'une collectivité locale
- L'avance de démarrage
- La dispense de fournir les attestations de CSS, de l'IPRES, de quitus fiscal et de l'inspection régionale du travail jusqu'à la signature du marché

1.1 Sous-traitance

Le code permet à un titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services de sous-traiter une partie de l'exécution de son marché. Pour cette sous-traitance permise jusqu'à hauteur de 40 % du montant du marché, la priorité est accordée aux PME de droit sénégalais ou communautaire, à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité contractante (AC).

1.2 Groupement d'entreprises

Pour concourir à l'obtention des marchés publics, augmenter leur chance, les candidats peuvent mutualiser leurs moyens à travers des groupements d'entreprises. Ces groupements sont solidaires ou conjoints. Cependant, il est interdit à un candidat individuel de concourir en même temps qu'un groupement dont il est membre pour un même marché.

Dans le cadre d'un groupement, la soumission et l'acte d'engagement sont signés :

- soit par les représentants de chacun des membres du groupement
- soit par le mandataire qui doit justifier d'une habilitation à représenter les membres au stade de la passation du marché

NB

Pour les candidats qui veulent soumissionner en groupement, il est important de consulter la liste rouge du portail des marchés publics afin de s'assurer que son partenaire n'est pas exclu de la commande publique par le CRD

1.3 Relèvement des seuils de dispense des garanties

Il découle de la pratique que les PME ont souvent des difficultés à concourir à des marchés publics faute de pouvoir mobiliser la garantie de soumission exigée dans le dossier d'appel d'offres (DAO).

Outre cette difficulté, les PME attributaires de marchés publics n'arrivent pas toujours à mobiliser la garantie de bonne exécution demandée dans le contrat. Aussi, le relèvement des seuils de dispense des garanties de soumission et de bonne exécution constitue une bouffée d'oxygène par ces PME. Le tableau ci-dessous donne ces seuils de dispense.

Il s'y ajoute que l'article 116 du code offre la possibilité à un titulaire de marché de ne pas fournir la garantie de bonne exécution (GBE) avant le début d'exécution du marché. Dans ce cas, la garantie de bonne exécution sera constituée par prélèvement sur chaque acompte. Dans une telle situation, le titulaire perd la possibilité de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou une caution après la réception provisoire du marché.

Relèvement des seuils de dispense des garanties de soumission et de bonne exécution

Marchés	Garantie de soumission (F CFA)	Garantie de bonne exécution (F CFA)
Travaux	Marché inférieur à 100 000 000	Marché inférieur à 100 000 000
Fournitures et de services	Marché inférieur à 80 000 000	Marché inférieur à 70 000 000
Prestations intellectuelles	Non requise	100 000 000

1.4 Régime préférentiel

Pour un appel d'offres international (AOI) il est accordé :

- aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de l'UEMOA
- aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA

Pour un appel d'offres national (AON), le régime préférentiel est accordé aux :

- groupements d'ouvriers,
- coopératives ouvrières de production,
- groupements et coopératives d'artisans,
- coopératives d'artistes et artisans individuels

... suivis par les chambres consulaires et les organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréées.

1.5 Restriction de la concurrence internationale au profit des PME pour les marchés financés sur budget des autorités contractantes (AC)

La restriction de la participation aux marchés de certaines autorités contractantes est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires régulièrement à jour du paiement de la patente ou exemptées et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l'UEMOA. Exceptionnellement ces marchés peuvent être ouverts à des entreprises non communautaires qui peuvent se mettre en groupement avec des entreprises communautaires pour bénéficier d'une préférences. Ces dernières bénéficieront de transfert de technologie.

1.6 Allotissement du marché

Lorsqu'un marché est assez consistant, le Code des Marchés publics permet à l'autorité contractante (AC) de l'allotir c'est à dire de le diviser en plusieurs lots. Cette pratique permet d'accroître la concurrence mais surtout de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises.

Dans ce cas, le candidat peut présenter une offre soit pour un seul lot, soit pour plusieurs lots, soit pour la totalité des lots à moins que le dossier d'appel d'offres (DAO) et l'avis d'appel d'offres (AAO) en disposent autrement.

Pour soumissionner à un lot, le candidat doit répondre à l'intégralité de ce lot et non partiellement. Il doit pour chaque lot remplir les conditions de qualification. Evitez de faire des rabais conditionnels pour un marché alloti car ces rabais ne seront pas pris en compte dans l'évaluation.

1.7 Préférence dans le cas d'un marché d'une collectivité locale

Dans le cadre d'un marché d'une collectivité locale, tout candidat qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise locale bénéficie d'une préférence.

1.8 Avance de démarrage

Pour permettre à une PME de disposer de trésorerie pour le démarrage des travaux, l'autorité contractante (AC) peut lui accorder une avance forfaitaire de démarrage Cette avance forfaitaire de démarrage est plafonnée à 20% du montant TTC du marché initial si la durée du marché ne dépasse pas 12 mois.

Si la durée du marché dépasse 12 mois, cette avance est calculée sur le montant des prestations à exécuter au cours des 12 premiers mois.

1.9 Possibilité de fournir certaines pièces administratives à la signature du contrat

Une PME, candidat à un marché, n'est plus tenue de mettre dans son offre les attestations de l'IPRES, de la CSS, de l'inspection régionale du travail et le quitus fiscal de l'année N-1 au moment de la soumission. Dans ce cas, elle doit mettre dans son offre un engagement sur l'honneur qu'elle est en règle vis à vis de ces institutions sociales.

En cas d'attribution du marché, le candidat doit obligatoirement fournir ces attestations au plus tard à la signature du contrat.

NB

Lorsqu'à la signature du contrat le candidat attributaire du marché qui avait mis dans son offre un engagement sur l'honneur attestant qu'il est en règle vis-à-vis des organismes sociaux (CSS, IPRES, Inspection régionale du travail, quitus fiscal) n'arrive pas à fournir ces attestations, il est passible de sanctions par le CRD à la demande de l'autorité contractante

**Comment
s'informer
sur les marchés
des autorités contractantes**

02

2.1 Outils d'information

Le code des marchés publics a mis à la disposition des autorités contractantes (AC) deux outils d'information précoce des candidats de leurs projets d'acquisition pour un exercice donné. Ces deux outils sont :

- le PPM
- l'AGPM

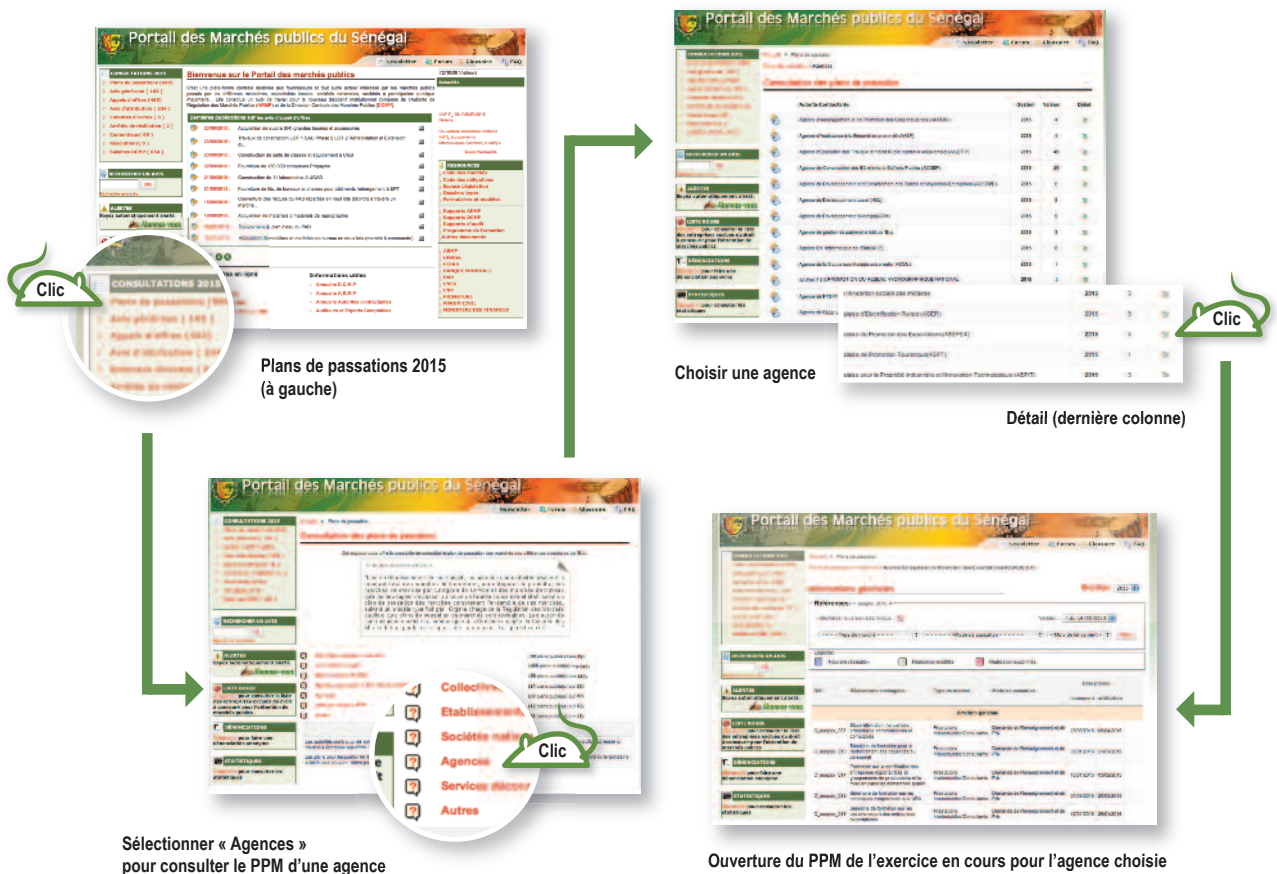
2.1.1 Plan prévisionnel de passation de marchés - PPM

Le plan de passation des marchés regroupe l'ensemble des marchés qu'une autorité contractante (AC) envisage de passer au cours d'un exercice.

Le PPM vise à informer aussi tôt que possible, donc de façon précoce, les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires potentiels afin que ceux-ci soient en mesure, le moment venu, de déposer des offres.

Chaque autorité contractante (AC) doit déposer son PPM à la DCMP au plus tard le 1er décembre de l'exercice précédent la gestion concernée. La DCMP doit assurer la publication dans le portail dans un délai de 3 jours francs suivant la réception du PPM.

Chemin d'accès au PPM d'une agence
à partir de la page d'accueil du site www.marchespublics.sn



2.1.2 Avis général de passation de marchés - AGPM

Les projets de marchés figurant dans le PPM qui doivent donner lieu à une procédure d'appel public à la concurrence sont inscrits dans l'AGPM.

Les AGPM sont publiés par l'AC sur le portail officiel des marchés publics et au moins dans un journal quotidien de grande diffusion.

Le délai limite de publication par l'AC de son AGPM est fixé au 15 janvier de l'exercice.

Chemin d'accès à l'AGPM d'une agence
à partir de la page d'accueil du site www.marchespublics.sn



2.1.3 Avis spécifiques

Lorsque, pour un marché de travaux, fournitures et services courants, le seuil de passation ci-dessous est atteint, l'AC lance un appel d'offres ouvert qui peut être national ou international.

■ Seuils de passation

Marchés	Etat, CL et EP (F CFA)	SN, SAPP, Agences et autres organismes (F CFA)
Travaux	Montant à partir de 70 000 000	Montant à partir de 100 000 000
Services et fournitures courantes	Montant à partir de 50 000 000	Montant à partir de 60 000 000

La consultation du site web des marchés publics www.marchespublics.sn permettra de prendre connaissance de l'ensemble des PPM et des Avis d'Appel Public à la Concurrence.

Pour les demandes de renseignements et de prix à compétition ouverte (DRPCO) l'AC lance un appel public à la concurrence publié par voie de presse. Le tableau ci-dessous donne les seuils de la DRPCO.

Les avis spécifiques d'appel public à la concurrence sont publiés par l'AC sur le portail officiel des marchés publics « Appels d'offres en ligne » et au moins dans un journal quotidien de grande diffusion.

■ Seuils de la DRPACO

Marchés	Etat, CL et EP (F CFA)	SN, SAPP, Agences et autres organismes (F CFA)
Travaux	Montant à partir de 70 000 000 mais égal ou supérieur à 25 000 000	Montant à partir de 100 000 000 mais égal ou supérieur à 25 000 000
Services et fournitures courantes	Montant à partir de 50 000 000 mais égal ou supérieur à 15 000 000	Montant à partir de 60 000 000 mais égal ou supérieur à 30 000 000

2.2 Supports d'information

Les supports de communication permettant à un opérateur économique de s'informer régulièrement sur les appels à la concurrence comprennent :

- Journaux
- Affichage
- Sites web

2.2.1 Supports de publication

- Journaux quotidiens de grande diffusion
- Locaux de l'AC
- Jeune Afrique
- UNDB
- DGmarket
- Etc.

2.2.2 Affichage

Les autorités contractantes peuvent également afficher leur avis d'appel d'offres au niveau de leur service. C'est notamment le cas pour les communes d'un budget initial inférieur à 300 Millions de F.CFA qui sont dispensés de la publication dans un journal quotidien. En effet, pour des marchés de travaux inférieurs à 50 Millions et des fournitures inférieurs à 25 Millions de F.CFA, ces autorités contractantes publient leur avis généraux, spécifiques, avis d'attribution provisoire et définitive par affichage au niveau de leur siège, des préfectures ou sous-préfectures et des chambres de métiers couvrant leur localité (Arrêté 22.01.2015*00863 du MEFP).

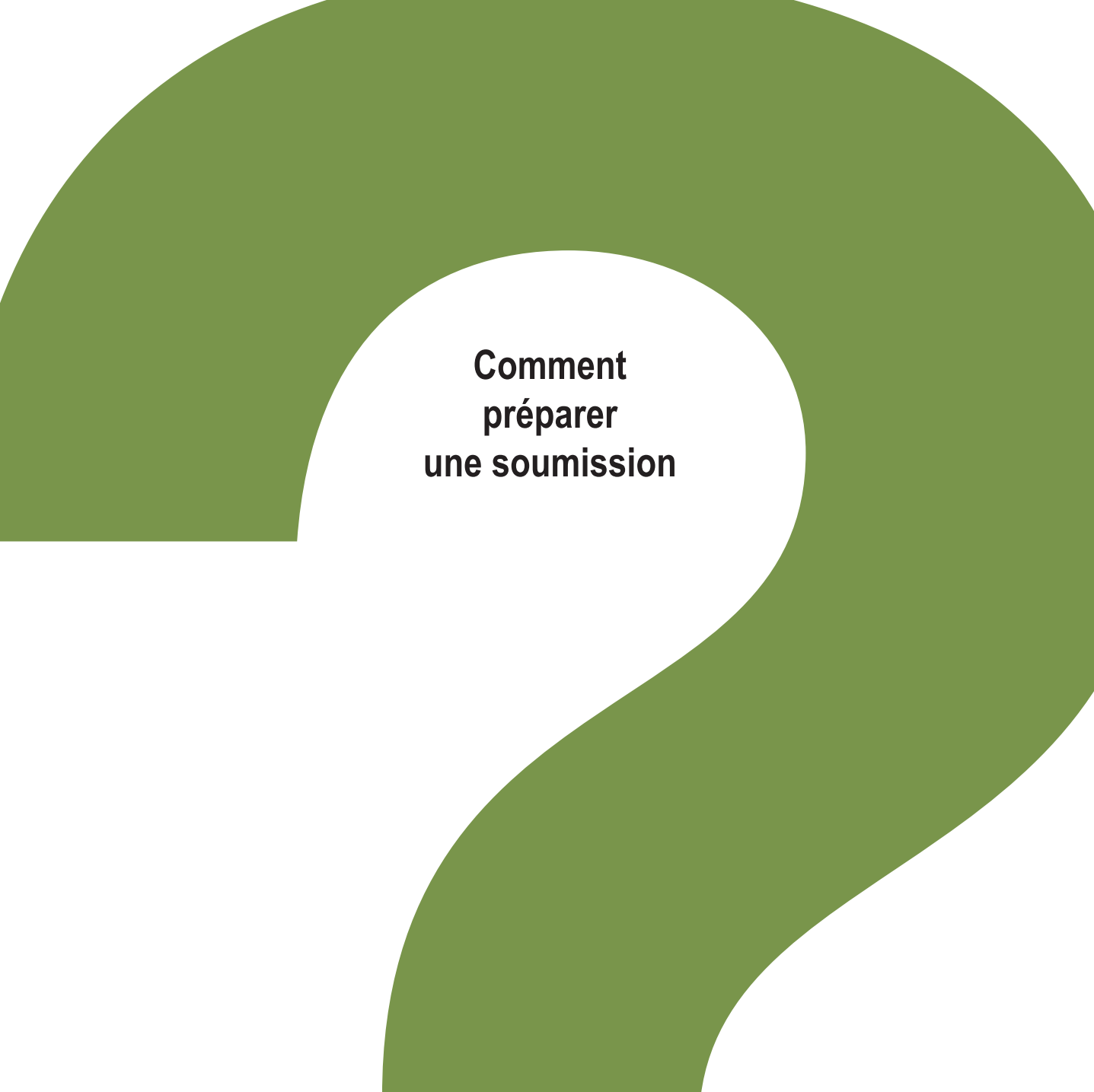
2.2.3 Sites internet

- Portail des marchés publics www.marchespublics.sn
- www.marchespublics.uemoa.int
- Site de l'AC, le cas échéant

NB

Cas de nullité du marché

Avant de proposer une offre, le candidat doit s'assurer que la procédure utilisée par l'AC respecte bien les dispositions du code des marchés. Avant de répondre à un AO, il faut s'assurer qu'il figure dans le PPM de l'autorité contractante concerné. Un marché non inscrit dans le PPM est automatiquement frappé de nullité. Avant de consacrer du temps et des moyens à la préparation d'une offre, il convient de s'assurer de la disponibilité des crédits. Une commande lancée sans attestation de disponibilité de crédits expose la PME à ne pas être payée ou à de longs délais de paiement

A large, stylized green question mark graphic that serves as a background for the upper half of the page. It is composed of a thick green outline and a solid green fill.

**Comment
préparer
une soumission**

A solid green square located at the bottom center of the page, containing the white number 03.

03

3.1 Qualifications du candidat

Elaborer un dossier de candidature à un appel d'offres ou une demande de propositions exige la mobilisation de moyens financiers assez consistants. Dès lors, il est important que le candidat s'assure qu'il satisfait aux conditions de qualifications définies dans les données particulières de l'appel d'offres (DPAO) tant du point de vue :

- des moyens matériels
- des moyens humains
- des moyens financiers, ou
- de l'expérience acquise dans la réalisation d'activités analogues à celle faisant l'objet du marché

3.2 Acquisition du DAO

Deux situations se présentent :

1) L'AC dispose d'une régie de recettes

Dans ce cas, le candidat paie directement auprès de l'ACP de l'autorité contractante pour obtenir le dossier d'appel d'offres (DAO).

2) L'AC ne dispose pas d'une régie de recettes

Après avoir pris les références du marché auprès de l'autorité contractante, le candidat paie au trésor public en contrepartie d'une quittance. Ensuite il se présente auprès du service de l'autorité contractante avec la quittance pour obtenir le dossier d'appel d'offres (DAO).

3.3 Comment lire le dossier d'appel d'offres ?

Le dossier de consultation fourni par l'autorité émettrice comprend généralement les documents suivants :

- **L'Avis d'Appel d'Offres**
- **Section I : Instructions aux candidats**
- **Section II : Données particulières de l'Appel d'offres**

Elle comporte des renseignements sur la soumission, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres et sur l'attribution du marché.

Elles complètent ou modifient les clauses de la Section I.

NB

En cas de contradiction entre une clause des données particulières de l'Appel d'offres et celle des Instructions aux candidats, c'est la première qui fait foi. Donc vous devez vous focaliser dans la clause des données particulières de l'Appel d'offres

■ Section III : Bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif

Elle contient les modèles des formulaires que le candidat devra utiliser pour préparer leur offre :

- le formulaire d'offre et ses annexes
- le bordereau des prix et de détail quantitatif et estimatif
- les formulaires de proposition techniques
- les formulaires de qualification
- le modèle de garantie de soumission, et
- le modèle d'engagement à respecter la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de Marchés publics

■ Section IV : Cahier des Clauses techniques et plans

Les Spécifications techniques, et les plans décrivant les travaux à réaliser, figurent dans cette section. Elle est donc très importante pour la détermination du prix de votre offre.

■ Section V : Cahier des Clauses techniques et plans

■ Section VI : Cahier des Clauses techniques et plans

Les modèles de documents sont présentés dans la **Section III** (Formulaires de soumission), et dans la **Section VII** (Formulaires de marché). Ces documents doivent retenir l'attention du candidat.

Le candidat à un marché doit lire attentivement le dossier d'appel d'offres en mettant l'accent sur :

- les conditions à remplir pour prendre part aux marchés
- les documents constitutifs de l'offre
- les documents attestant que le candidat est admis à concourir
- les documents constituant la proposition technique
- les documents attestant de la qualification du candidat
- les conditions de non-conformité de l'offre

Les notes de la **Section VII**, Formulaires de Marché, conservées dans le Dossier d'Appel d'Offres final sont utiles aux candidats. Aussi, le candidat doit les lire attentivement.

Les modèles présentés dans la **Section VII** doivent être complétés par le Candidat. Les notes de bas de page de ces formulaires sont conservées dans le dossier final car elles contiennent des instructions à l'intention du Candidat. Ces instructions vous sont utiles pour bien préparer votre offre.

3.4 Pièces administratives

■ Avant la soumission

Tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques et financières requises pour l'exécuter. A cet effet, il doit présenter tous les documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel d'offres (DAO), comprenant notamment :

1. une demande indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché (formulaire type à remplir)

2. une note présentant le candidat, son domaine d'activités ses moyens humains et techniques, les marchés réalisés de même nature que le marché concerné
3. une attestation justifiant le paiement de la redevance de régulation au titre des marchés exécutés l'année n-1 délivrée par ARMP. Le candidat qui n'a pas été attributaire d'un marché à l'année n-1 peut en bénéficier d'une attestation de non assujetti au paiement de la redevance fournie par les mêmes services
4. une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle
5. une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics adoptée par décret et qu'il s'engage à les respecter
6. la garantie de soumission, le cas échéant
7. des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l'environnement, le cas échéant
8. pour les marchés de bâtiments et de travaux publics, l'attestation de qualification et de classement prévu par le décret relatif à la qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et de travaux publics fournie par la commission nationale du Ministère chargé de la construction
9. un engagement sur l'honneur attestant que le candidat est en règle vis-à-vis de la CSS, du fisc, de l'IPRES et de l'Inspection du travail si ces attestations ne sont pas fournies dans l'offre

■ A la signature du marché

Une fois attributaire du marché le candidat qui n'avait fourni dans son offre que l'engagement sur l'honneur doit compléter son dossier au plus tard à la signature du marché en transmettant les attestations de l'année N-1 ci-dessous :

- Caisse de Sécurité sociale (CSS)
- Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES)
- Services chargés des recouvrements fiscaux, et
- Inspection du Travail

Modèle de lettre de soumission de l'offre

Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation majeure, par rapport à ce format, pourra entraîner le rejet de l'offre]

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]

AAO Numéro : [insérer le nom de l'avis d'Appel d'Offres]

Variante Numéro : [insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]

À : [insérer le nom complet de l'Autorité contractante]

Nous, les soussignés attestons que :

a) Nous avons examiné le Dossier d'appel d'offres, y compris l'additif/ les additifs Numéro : [insérer les numéros et date d'émission de chacun des additifs]; et n'avons aucune réserve à leur égard ;

b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d'Appel d'Offres et aux Cahier des Clauses techniques et plans, les Travaux ci-après : [insérer une brève description des travaux] dans le délai d'exécution de [insérer le délai conformément au dossier d'appel d'offres] ;

c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l'alinéa (d) ci-après est de : [insérer le prix total de l'offre en lettres et en chiffres] FCFA ;

d) Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

- Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-après seront accordés. [Détailier tous les rabais offerts et les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s'appliquent] ;
- Modalités d'application des rabais : Les rabais seront accordés comme suit : [Spécifier précisément les modalités] ;

e) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à la clause 19.1 des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 23.1 des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la clause 40 des Instructions aux candidats et à l'article 6.1.1 du CCAG ;

g) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d'exclusion des clauses 3.2 et 4.2 des Instructions aux Candidats ;

h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d'intérêt définie à la clause 4.3 des Instructions aux Candidats ;

i) Nous ne participons pas, en qualité de candidats ou sous traitant, à plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres conformément à la clause 4.3 b) des Instructions aux candidats, autre que des offres « variantes » présentées conformément à la clause 13 des Instructions aux candidats ;

j) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics adoptée par le décret n°2005-576 du 22 juin 2005, comme en atteste le formulaire d'engagement ci-joint, signé par nos soins ;

k) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d'attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu'à ce qu'un marché formel soit établi et signé;

l) Il est entendu par nous que vous n'êtes pas tenus d'accepter l'offre évaluée la moins- disante, ni l'une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]

En date du _____ **jour de** [Insérer la date de signature]

Modèle d'engagement à respecter la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de Marchés publics

À : [nom et adresse de l'Autorité contractante]

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour [insérer ici l'objet de la consultation ou du marché], nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions de la Charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics approuvée par décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 et nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l'exécution du marché :

- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
- manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ;
- ententes illégales ;
- renoncement injustifié à l'exécution du marché si notre soumission est acceptée ; et,
- défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrit.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Fait le _____ 20 ____

Signature _____ en qualité de _____
dûment autorisé à signer le Candidat pour et au nom de [nom du Candidat ou du groupement d'entreprises suivi de
"conjointement et solidairement"]

3.5 Garanties de soumission

Elle sert à protéger l'autorité contractante contre les candidats au marché qui pourraient désister au cours de la période de passation. Il faut toujours mettre dans sa soumission l'original de la garantie de soumission.

L'opérateur privé doit s'assurer de la validité de sa garantie de soumission et de bonne exécution en vérifiant les points ci-après :

- Le formulaire fourni dans le DAO est-il utilisé ?
- L'AC est-elle bénéficiaire de la garantie ?
- Le marché concerné est-il celui inscrit sur la garantie de soumission ?
- Le montant correspond t-il à celui demandé dans le DAO ?
- Le délai de validité de la garantie est-il correct ?
- L'organisme délivrant est-il agréé par le MEFP ? Son agrément est-il en cours de validité ?
- En cas de groupement, la garantie est libellée au nom du groupement ou de chacun de ses membres

Le montant de la garantie de soumission est compris entre 1% et 3% du montant prévisionnel du marché.

Lorsque la valeur de leur soumission ne dépasse pas 50 000 000 F CFA, les groupements d'ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes d'études, d'encadrement ou de financement agréés sont dispensés de fournir une garantie de soumission.

NB

Le défaut de fournir la garantie de soumission à l'ouverture des plis entraîne le rejet de l'offre à l'évaluation préliminaire

3.6 Demandes d'éclaircissements

Le candidat ne doit pas formuler d'hypothèse concernant les exigences du dossier d'appel d'offres (DAO). S'il a besoin d'éclaircissements ou croit avoir relevé une erreur, il doit le faire savoir par écrit à l'autorité contractante. Les soumissions sont évaluées en fonction des critères établis dans le dossier d'appel d'offres (DAO), alors l'autorité contractante ne pourra y apporter des modifications après la date de clôture.

Une fois le dossier d'appel d'offres (DAO) acquis, le candidat a la latitude de demander des éclaircissements sur tel ou tel aspect du dossier. Le candidat écrit à l'autorité contractante, à l'adresse indiquée dans les données particulières de l'appel d'offres (DPAO).

Toute demande d'éclaircissements doit être reçue par l'autorité contractante au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres.

3.7 Participation à la visite de site

Le dossier d'appel d'offres (DAO) fixe le régime de la visite de site qui peut être :

- Obligatoire, ou
- Facultative

■ Visite de site obligatoire

L'organisation de cette visite revient à l'autorité contractante qui en fixe la date. Dans ce cas, un candidat qui ne participe pas à cette visite ne pourra pas concourir. Mieux, il faut se faire représenter par un spécialiste dans le domaine pour vous permettre de bien préparer son offre.

Au terme de la visite de site, exigez l'attestation de participation.

■ Visite de site facultative

Le fait de ne pas faire cette visite n'empêche pas la participation au marché. Néanmoins, il est fortement recommandé au candidat de faire cette visite pour obtenir par lui-même toutes les informations sur le site en vue d'une bonne préparation de son offre.

Les coûts liés à la visite sur le terrain seront à la charge du candidat qui l'organise librement.

3.8 Estimation des quantités

Les quantités spécifiées dans le Détail quantitatif et estimatif sont des quantités estimées par l'autorité contractante. Elles sont provisoires. Elles fourniront une base commune pour l'évaluation des offres et l'attribution du marché.

La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés lorsque le marché est à prix unitaires, telles qu'elles seront mesurées par l'Entrepreneur et vérifiées par le Maître d'œuvre, et valorisées aux taux et prix spécifiés au Bordereau des prix chiffré présenté par l'Entrepreneur dans son offre.

3.9 Proposition de rabais

Tout candidat à un marché est libre de faire un rabais de son prix dans le cadre de son offre. Ce rabais peut être :

- **inconditionnel** c'est-à-dire sans condition d'application sur tout ou partie de l'offre
- **conditionnel** lorsque que son application dépend de conditions posées par le candidat pour être compétitif. C'est généralement le cas des marchés allotis

En tout état de cause le candidat doit indiquer, sur le formulaire de l'offre, la méthode d'application dudit rabais.

3.10 Cas des variantes

La variante consiste en une modification, à l'initiative du candidat, de certaines spécifications des prestations décrites dans le cahier des charges ou plus généralement dans le dossier de consultation. Les variantes constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.

La variante permet aux candidats de proposer à l'autorité contractante une solution autre que celle fixée dans le cahier des charges. Il s'agit d'une offre alternative.

La variante doit être expressément autorisée par le dossier d'appel d'offres (DAO) et présentée des avantages économiques, financiers ou techniques évidents par rapport à la solution de base. Dans tous les cas, le candidat doit répondre prioritairement aux spécifications techniques du DAO, appelé offre de base. Il ne faut jamais perdre de vue que l'évaluation va porter sur les offres de base. Une fois un attributaire désigné, l'autorité contractante compare son offre de base à sa variante pour faire son choix, à condition que l'offre variante ne soit pas plus onéreuse que l'offre de base du candidat classé second. Donc, le candidat ne doit pas négliger la réponse à l'offre de base au profit de la réponse concernant l'offre variante.

3.11 Comment bénéficier de la marge de préférence ?

Le régime préférentiel de 15% est fonction de la nature de l'appel d'offres.

Pour un appel d'offres international il est accordé par l'autorité contractante :

- aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de l'UEMOA et
- aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA

Pour les appels d'offres nationaux le régime préférentiel est accordé par l'autorité contractante aux :

- groupements d'ouvriers,
- coopératives ouvrières de production,
- groupements et coopératives d'artisans,
- coopératives d'artistes et
- artisans individuels

...suivis par les chambres consulaires ainsi aux organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréés.

Pour bénéficier de cette marge de préférence le candidat doit :

- joindre aux justifications précitées une déclaration demandant de bénéficier de cette marge et apporter la preuve qu'il exerce ses activités au Sénégal ou dans un pays membre de l'UEMOA
- justifier l'origine sénégalaise ou communautaire de ses produits

Une marge d'au plus 5% cumulable avec la marge de 15% peut être accordée à un candidat qui décide de sous-traiter au moins 30% du marché à une entreprise locale dans le cadre d'un marché d'une collectivité locale ou d'un établissement public.

3.12 Cas de marchés allotis

L'allotissement est la décomposition d'une commande en plusieurs lots distincts faisant chacun l'objet d'un marché et dont l'ensemble permet de satisfaire la totalité du besoin exprimé par l'autorité contractante.

Lorsque le marché comporte plusieurs lots, ces derniers peuvent faire l'objet de marchés séparés attribués à des soumissionnaires distincts.

Tout candidat répondant aux critères de participation pour un lot peut soumissionner pour ce lot.

Le candidat qui soumissionne pour plusieurs lots, doit pour chaque lot satisfaire aux exigences spécifiées dans le dossier d'appel d'offres (DAO) concernant :

- l'expérience
- la situation financière
- la capacité de financement
- le matériel à mobiliser, et
- le personnel à affecter

3.13 Cas des marchés attribués par article

Pour chaque article, les DPAO définissent les caractéristiques techniques minimales et les normes requises.

Les documents administratifs, techniques et financiers doivent être rédigés en Français notamment les fiches techniques et les notices. Généralement, l'autorisation du fabricant est requise.

Pour un marché attribué par article il n'est pas rare que la séance d'ouverture des plis s'étale sur plus d'une journée. Dans ce cas, l'autorité contractante peut prononcer la suspension de la séance qui sera reprise le lendemain généralement à la même heure que le jour précédent.

Pour une attribution par article, l'évaluation sera conduite par article. Donc les offres seront évaluées par article et le contrat portera sur tous les articles attribués au même candidat.

3.14 Cas des marchés à commande et des marchés de clientèle

Il peut arriver que, pour des marchés de fournitures ou de services courants, l'autorité contractante ne puisse pas déterminer à l'avance le volume et le rythme des commandes nécessaires à ses besoins. Dans ce cas, l'autorité contractante a la possibilité de recourir à :

- un marché à commande ou
- un marché de clientèle

■ **Marché à commande**

Il fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement. Pour chaque commande les quantités des prestations ou fournitures à exécuter seront précisées, par l'autorité contractante en fonction des besoins à satisfaire.

■ **Marché de clientèle**

Pour ce type de marché l'autorité contractante s'engage à confier au prestataire ou au fournisseur retenu des commandes de fournitures ou services sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes.

Lorsque la durée du marché de clientèle est supérieure à douze mois, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par le contrat,

- qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché par application de la formule de révision des prix qui y figure ou
- de dénoncer le marché au cas où l'application de la formule de révision de prix entraînerait une augmentation des prix unitaires de plus de 20%.

Les marchés de clientèle ou à commande sont conclus pour une durée égale à un an, renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser trois ans.

3.15 Cas des marchés avec sous-traitance

Avec l'accord préalable de l'autorité contractante, le titulaire d'un marché de travaux ou de services peut sous-traiter jusqu'à 40% son marché.

Cette sous-traitance est prioritairement faite :

- aux PME de droit sénégalais, ou
- aux PME communautaires

Cependant cette sous-traitance n'enlève en rien la pleine responsabilité du titulaire sur les actes, défaillances ou négligences des sous-traitants.

3.16 Accords-cadres

L'accord-cadre est un accord conclu avec des Fournisseurs de biens, de travaux et de services, fixant les termes et conditions de la passation des marchés individuels le composant (subséquents) qui peuvent être attribués pendant la durée de l'accord.

L'Accord-cadre est, en règle générale, basé sur des prix qui ont été préalablement fixés ou qui sont déterminés lors de la mise en concurrence ou par une procédure permettant leur modification sans remise en concurrence.

L'Accord-cadre peut être autorisé comme une alternative aux méthodes de demande de renseignements et de prix (DRP) et d'appel d'offres national (AON) pour :

- Les fournitures disponibles dans le commerce ou pour des produits communs d'usage courant avec des spécifications standard
- Les services simples et non-complexes, autres que les services de consultants, qui peuvent être demandés périodiquement par l'autorité contractante, ou
- Les travaux de faible valeur dans la cadre d'opérations d'urgence

L'Accord-cadre doit respecter les procédures et principes directeurs de l'AO. Il est limité à une durée maximale de 3 années.

Comme pour les marchés à commande et les marchés de clientèle, les accords-cadres ne peuvent être conclus que dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.

L'accord-cadre comporte une obligation pour le titulaire de répondre aux marchés subséquents. Le titulaire de l'accord-cadre s'engage à faire des offres régulières, acceptables et appropriées lorsqu'il est sollicité pour les marchés subséquents.

En cas d'absence répétée d'offres raisonnables, l'AC peut résilier l'accord-cadre.

3.17 Offre spontanée

C'est une offre relative à la fourniture de biens, à la prestation de services et à la réalisation de travaux, à l'initiative du candidat, notamment dans le cadre de marché clé-en-main.

L'autorité contractante peut donner suite à une offre spontanée lorsque l'offre spontanée :

- entre dans le cadre de ses missions
- présente un intérêt général manifeste

Les marchés à conclure dans le cadre d'une offre spontanée sont passés par appel d'offres ouvert. Le DAO est élaboré sur la base des études préalables réalisées par l'auteur de l'offre spontanée. Ce dernier précise à la transmission des études les données confidentielles ou de propriété intellectuelle qui ne peuvent l'objet de divulgation dans le DAO à l'exception d'une cession de ses droits à l'autorité contractante.

Exceptionnellement, l'offre spontanée peut être conclue par entente directe après autorisation de la DCMP sous les conditions cumulatives suivantes :

- Montant estimatif du marché au moins égal à 50 Milliards F.CFA
- Financement intégral apporté par l'entreprise
- Engagement de l'entreprise non-communautaire à sous-traiter au moins 10% du projet à des entreprises communautaires
- Schéma de transfert de compétences et de connaissances, le cas échéant

En cas d'avis favorable de la DCMF, l'AC signe un protocole d'accord avec l'entreprise auteur de l'offre spontanée.
Ce protocole d'accord fixe :

- les engagements des parties
- les délais de mobilisation du financement
- l'échéancier de négociation du contrat

NB

Les études et documents constitutifs du marché transmis au moment de la soumission de l'offre spontanée deviennent la propriété exclusive de l'AC qui se réserve le droit de les utiliser dans le cadre d'un appel à la concurrence en cas de non conclusion du marché pour non respect par le titulaire de l'offre spontanée de ses engagements



**Comment
sont fixés
les prix des marchés**



04

Les agents du secteur privé doivent connaître et maîtriser les différentes formes de prix et les mécanismes de variation des prix. Une offre qui ne reprend pas les formes de prix, et le cas échéant de variations, prévues pour la commande va courir de forts risques d'être éliminée.

Les éléments constitutifs du prix sont :

- les déboursés secs (ce sont les coûts directs des travaux, services ou biens qui entrent dans la production du produit)
- les frais généraux (c'est la part des coûts indirects supportés par les produits ex frais d'électricité, de téléphone)
- les risques
- la marge bénéficiaire

Les prix doivent couvrir toutes les dépenses afférentes aux marchés y compris droits, impôts et taxes sauf en cas d'exonérations expressément précisées dans le dossier d'appel d'offres.

Les prix doivent être calculés par le candidat sur la base des conditions économiques connues pour la date fixée pour le dépôt des offres ou à une date fixée par le DAO/DP mais, dans ce cas, la date fixée par l'autorité contractante l'autorité contractante ne peut être postérieure au mois calendaire précédant le dépôt des offres.

4.1 Prix toutes taxes comprises (TTC) et prix hors taxes (HT)

■ Prix TTC

Les prix TTC comprennent toutes les charges fiscales, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

■ Prix HT

Les prix HT sont des prix qui ne comprennent pas les frais d'approche (droits et taxes) au cordon douanier, les charges fiscales, le transport jusqu'au lieu de livraison, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée TVA.

NB

Lorsque pour un marché, il est demandé le Prix TTC ou le prix HTVA, votre offre peut être rejetée pour prix non conforme si votre prix est hors taxes en raison des difficultés à cerner les différentes taxes devant entrer en ligne de compte

4.2 Prix global et forfaitaire

Comme son nom l'indique clairement, il s'agit d'un forfait fixé pour la totalité d'une commande donnée de travaux, fournitures ou services. Les prix unitaires et quantités des prestations ne servent que pour la décomposition du prix global.

4.3 Prix unitaires

Le prix définit le coût d'une unité donnée. Les paiements correspondent à la multiplication de ce prix unitaire par les quantités effectivement livrées. Le prix unitaire est fixé par unité d'éléments déterminés en vue d'être appliqué aux quantités réellement livrées pour le règlement.

4.4 Marché à prix ferme

Le marché est à prix ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié au cours de sa période d'exécution à raison des variations des conditions économiques. C'est lorsque la durée d'exécution du marché ne dépasse pas douze mois que l'autorité contractante opte pour ce type de marché.

Le marché à prix ferme n'est pas révisable même par avenant mais il est actualisable. L'actualisation se fait une seule fois pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite de validité des offres et la date effective du début de l'exécution du marché. Pour ce faire, on applique au prix initial de l'offre la formule d'actualisation prévue par le cahier des charges.

4.5 Marché à prix révisable

Lorsque la durée du marché dépasse douze mois, il est à prix révisable. Pendant cette période, le coût des éléments du marché peut connaître des variations. Aussi, il est prévu une formule de révision du prix du marché dans les conditions particulières du contrat. Le cahier des charges précise la formule de révision du prix afin de prendre en compte la variation des éléments constitutifs du prix du marché.

Un marché à prix révisable est révisé à chaque fois que de besoin lorsque les conditions économiques du marché changent.

4.6 Offre jugée anormalement basse

Au cours de l'évaluation des offres, la commission des marchés de l'autorité contractante peut considérer que votre offre est anormalement basse. Cela n'entraîne pas le rejet automatique de votre offre. L'autorité contractante vous écrit pour vous demander de justifier vos prix.

Le code des marchés publics vous offre trois possibilités de justifier vos prix :

- Adoption de procédés ou de solutions techniques plus économiques
- Bénéfice de conditions exceptionnellement favorables pour les candidats concernés
- Utilisation possible de ressources disponibles et inactives en faveur des candidats



**Comment élaborer
un dossier
de soumission**



05

Après avoir reçu le dossier d'appel d'offres (DAO), le candidat doit étudier avec attention les dispositions et les exigences contenues dans les Instructions aux soumissionnaires (IS) pour décider s'il peut répondre à cet appel d'offres ou non. Le candidat doit être certain de bien comprendre les exigences tant commerciales que techniques et de pouvoir strictement les respecter lors de la préparation de l'offre. Il doit lire attentivement les « Conditions à remplir pour prendre part aux marchés » qui figurent dans les IS.

Si le candidat décide de soumettre une offre, il doit suivre précisément la procédure de l'IS et soumettre son offre aux date, heure, et au lieu spécifiés, tels que précisés dans le dossier d'appel d'offres (DAO).

5.1 Notion de jour en marchés publics

Jours	Définition
Jour calendaire	Tous les jours de la semaine
Jour franc	Notion juridique parfois utilisée pour préciser les modalités de décompte des délais impartis pour mettre en œuvre une action ou une procédure. Le jour franc va de 0 heure à 24 heures et pendant la période concernée le jour de départ, et le jour du terme ne sont pas pris en compte
Jour ouvré	Jour travaillé, au nombre de 5 dans une semaine. Le samedi n'est pas ouvré mais ouvrable. Les jours ouvrés sont les jours réels d'ouverture de l'entreprise, c'est-à-dire dans la majorité des entreprises du lundi au vendredi inclus. Une semaine comporte donc généralement 5 jours ouvrés et 6 jours ouvrables
Jour franc et ouvré	Le jour franc va de 0 heure à 24 heures et pendant la période concernée le jour de départ, et le jour du terme les jours fériés ne sont pas pris en compte
Jours ouvrables	On considère comme ouvrables les jours consacrés au travail, c'est-à-dire tous les jours du calendrier à l'exception des jours correspondant au repos hebdomadaire légal et des jours fériés. En général on considère comme ouvrables les jours du lundi au samedi inclus. Il faut savoir que si un délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant. Dans la pratique du Code des Marchés publics, les jours ouvrables sont assimilés à des jours ouvrés

5.2 Langue de l'offre

L'offre sera rédigée dans la langue officielle : **le français**.

5.3 Contenu des enveloppes

Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l'offre tels que décrits dans les instructions aux candidats (IC), en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ».

Lorsque la variante est autorisée, l'offre variante portera clairement la mention « VARIANTE ».

Par ailleurs, le Candidat soumettra le nombre de copies de l'offre indiqué dans les données particulières de l'appel d'offres (DPAO), en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ».

5.4 Cachetage, marquage, acheminement des enveloppes

La candidature doit être présentée sous double enveloppe. Le Candidat placera l'original de son offre et toutes les copies, y compris les variantes si elles sont admises, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure cachetée.

Les enveloppes intérieure et extérieure doivent :

- être adressées à l'Autorité contractante
- comporter l'identification de l'appel d'offres, et toute autre identification indiquée dans les données particulières de l'appel d'offres (DPAO)
- comporter la mention de « **Ne pas les ouvrir avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture des plis fixée au.....en présence des membres de la commission des marchés** »

Les enveloppes autocollantes seront fermées hermétiquement. A part les mentions ci-dessus aucun signe distinctif ne doit figurer sur l'enveloppe extérieure.

Quelques cas de nullité

NB

- L'offre ne comporte pas de lettre de soumission
- La lettre de soumission n'est pas signée par la personne habilitée à engager la PME
- La garantie de soumission n'est pas fournie alors qu'elle est exigée dans le dossier d'appel d'offres
- Lorsqu'une copie de la garantie est fournie en lieu et place de l'original
- Double soumission pour un même marché
- L'offre est écrite dans une langue autre que le français et les parties essentielles ne sont pas traduites dans la langue officielle
- Proposer un prix révisable alors que le dossier d'appel d'offres stipule que le marché à prix ferme
- Proposer un prix hors taxes alors que le prix demandé dans le dossier d'appel d'offres est TTC

5.5 Différentes parties de l'offre

Les éléments constitutifs de l'offre sont :

1. la lettre de soumission
2. le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis par le candidat
3. la garantie de soumission
4. la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Candidat
5. les documents attestant que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement
6. des pièces attestant que le Candidat possède les qualifications exigées pour exécuter le Marché si son offre est retenue
7. un engagement du Candidat attestant qu'il a pris connaissance et s'engage à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de marchés publics, en remplissant le formulaire fourni dans le dossier d'appel d'offres
8. la proposition technique
9. l'offre variante, si autorisée dans le dossier d'appel d'offres
10. des attestations de l'année n-1 justifiant que le Candidat est en règle à l'égard de :
 - la Caisse de Sécurité sociale (CSS),
 - l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES),
 - des services chargés des recouvrements fiscaux
 - l'inspection du Travail
11. l'attestation de qualification et de classement prévu par le décret relatif à la qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et de travaux publics. Cette disposition ne s'applique qu'aux candidats sénégalais ou ayant un établissement d'activité au Sénégal, et
12. tout autre document stipulé dans les données particulières de l'appel d'offres (DPAO)
13. en cas de groupement d'entreprises l'offre devra inclure soit une copie de l'accord de groupement liant tous les membres du groupement, ou une lettre d'intention de constituer le groupement en cas d'attribution du marché, signée par tous les membres et accompagnée du projet d'accord de groupement

5.6 Soumettre un échantillon

Lorsque dans un marché il est demandé de fournir un échantillon, tout candidat qui ne satisfait pas à cette exigence sera considéré comme non conforme donc écarté de la compétition. Généralement, les échantillons constituent un critère de sélection. L'échantillon sert, également, d'étalon pour la comparaison avec les produits qui seront livrés par le Fournisseur pendant la durée du marché.

Le candidat doit savoir que, dans certains cas, chaque échantillon doit être fourni avec un certificat d'analyse. Les échantillons doivent parvenir à l'AC avant l'ouverture des plis séparément de l'offre. Généralement l'échantillon n'est pas restitué par l'autorité contractante.

S'il y a plusieurs échantillons, chacun portera les mentions suivantes :

- Le nom du candidat
- Le numéro de l'article auquel correspond l'échantillon

Les étiquettes porteront les mentions :

- N° de l'article ou du lot
- Nom du fabricant
- Date de fabrication
- Date de péremption

En tout état de cause, le cahier des clauses techniques définira pour les échantillons à soumettre :

- Les règles générales
- Le conditionnement
- Les quantités à fournir
- Les modalités de livraison des échantillons

NB

Le candidat doit savoir que la soumission de l'échantillon fait l'objet d'un envoi qui peut être séparé de celui de l'offre et que la non présentation de l'échantillon avant la date et l'heure limites de dépôt des offres entraînera son élimination

5.7 Signature de l'offre

L'offre doit être signée par une personne dûment habilitée à signer au nom du candidat.

Cette habilitation consistera en une confirmation écrite, qui sera jointe au formulaire de renseignements sur le Candidat. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l'habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature.

**Comment déposer
sa candidature,
que faire en cas de
modification, retrait, additif**

06

6.1 Dépôt de son offre

Les modalités de dépôt de votre candidature sont décrites en détail dans l'AAO et dans les données particulières de l'appel d'offres (DPAO) pour les procédures ouvertes et les lettres d'invitation et le dossier d'appel d'offres (DAO) pour les procédures restreintes.

Le lieu de dépôt des offres est spécifié dans les IS et les DPAO ou la demande de propositions (DP). Donc, le candidat ne doit déposer son offre qu'au lieu indiqué.

Les données particulières de l'appel d'offres (DPAO) ou la demande de propositions (DP) donnent la date et l'heure limites de dépôt des offres. Le candidat doit prendre toutes les dispositions pour que son candidature soit reçue avant la date et l'heure limites. Rien ne s'oppose à un dépôt anticipé (avant la date limite) d'une offre.

Les candidats pourront exiger qu'un récépissé de dépôt explicite et daté leur soit remis lors du dépôt de leurs offres ou propositions s'il s'agit d'un marché de prestations intellectuelles

NB Les offres en retard ne sont pas ouvertes et sont retournées intactes à l'expéditeur

6.2 Offre retrait, offre de substitution et modification

Avant la date limite de dépôt, un candidat peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l'avoir déposée, par voie de notification écrite dûment signée par un représentant habilité, assortie d'une copie de l'habilitation.

Les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

Les notifications doivent être reçues par l'AC avant la date et l'heure limites de remise des offres fixées par le dossier d'appel d'offres (DAO).

Les offres dont les candidats demandent le retrait ou le remplacement leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes.

Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée après la date et l'heure limites de dépôt des offres.

**Cas des marchés
de prestations
intellectuelles**

07

7.1 Mode de passation

Lorsque pour un marché de prestations intellectuelles le seuil de passation ci-dessous est atteint, l'autorité contractante fait une pré sélection des candidats par le biais d'un AMI.

■ Seuils de passation

Marchés	Etat, CL et EP (F CFA)	SN, SAPP, Agences et autres organismes (F CFA)
Prestations intellectuelles	50 000 000	60 000 000

■ Seuils de la DRPACO

Marchés	Etat, CL et EP (F CFA)	SN, SAPP, Agences et autres organismes (F CFA)
Prestations intellectuelles	Montant inférieur à 50 000 000 mais égal ou supérieur à 25 000 000	Montant inférieur à 60 000 000 mais égal ou supérieur à 30 000 000

Les candidats sont présélectionnés par la commission des marchés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations objet du marché et classés sur la base des critères publiés dans l'appel à manifestation d'intérêt. Ces critères sont, généralement :

- Expérience générale du Candidat : nombre d'années d'expérience
- Expérience spécifique : Qualifications du candidat dans le domaine des prestations
- Organisation technique et managériale du cabinet
- Personnel professionnel (personnel clé)

A cette étape de la procédure, il n'est pas nécessaire de fournir les CV du personnel clé à moins que l'AMI n'en dispose autrement.

7.2 Préparation de la soumission

Après évaluation des manifestations d'intérêt, l'autorité contractante adresse une demande de propositions (DP) au trois premiers candidats sélectionnés au moins. Ces derniers reçoivent un dossier de consultation comprenant :

- la lettre d'invitation indiquant le mode de sélection, les critères de sélection et leur mode d'application
- les instructions aux candidats (IC)
- les données particulières
- les formulaires de la proposition technique
- les formulaires de la proposition financière
- les termes de référence (TDR)
- le projet de contrat

Il est important pour le candidat de bien lire et comprendre les TDR. Les TDR précisent la finalité et les fonctions de l'activité et l'étendue des prestations. Il est permis aux candidats de faire à l'autorité contractante des recommandations sur les TDR pour améliorer le déroulement de la mission.

Pour l'élaboration de sa proposition technique, le candidat accordera une attention particulière aux éléments suivants :

- Lettre de soumission de la Proposition technique
- Compréhension de la mission par le Consultant
- Note stratégique sur la méthode proposée pour la mise en œuvre de la mission (Méthodologie)
- Personnel clé incluant les CV signés par chacun d'eux. Pour les CV du personnel clé, il faut noter que seuls les profils correspondant à ceux demandés par la DP seront pris en compte dans l'évaluation
- Planning de la mission tenant compte de la durée définie par l'AC
- Calendrier du personnel clé

Le candidat aura en ligne de mire la note technique minimale exigée pour que sa proposition financière soit ouverte au cours de la seconde étape de l'évaluation.

NB

La proposition technique ne doit comporter aucune donnée financière

Pour l'élaboration de sa proposition financière, le candidat utilisera les Formulaires types de la proposition financière quel que soit le mode de sélection stipulé dans la Lettre d'invitation.

Le contenu de la proposition financière comprend :

- Lettre de soumission de la Proposition financière
- État récapitulatif des coûts
- Ventilation des coûts par activité
- Ventilation des rémunérations
- Frais remboursables

7.3 Soumission

Le Candidat placera l'original et toutes les copies de la Proposition technique dans une enveloppe cachetée portant clairement la mention « Proposition technique ». De même, l'original et les copies de la Proposition financière, sont placés dans une enveloppe cachetée portant clairement la mention « Proposition financière » suivie du nom de la mission, et de l'avertissement « Ne pas ouvrir en même temps que la proposition technique ». Le Candidat placera ensuite ces deux enveloppes dans une même enveloppe extérieure cachetée portant l'adresse de soumission, le numéro de référence, ainsi que la mention « À ouvrir uniquement par la commission des marchés de l'autorité contractante ».

Le candidat enverra sa soumission à l'adresse indiquée dans les Données particulières au plus tard à la date et à l'heure indiquées. Toute proposition reçue par l'autorité contractante après le délai de soumission sera retournée sans avoir été ouverte.

La procédure d'évaluation est généralement conclue par la négociation avec le candidat retenu selon le mode de sélection indiqué dans la Demande de propositions.

NB

Lorsque le montant estimé du marché est inférieur au seuil de passation, l'AC peut ne pas effectuer de formalité de publicité et inviter directement cinq prestataires à soumettre une proposition

Aussi, il est donc important que le candidat manifeste son intérêt lorsque l'autorité contractante lancera un avis d'appel à manifestation d'intérêt pour constituer sa base de données des entrepreneurs, fournisseurs, prestataires et cabinets conformément à l'article 83.2 du code des marchés.

7.4 Types de contrat

Il existe deux types de contrat pour un marché de prestations intellectuelles :

- Contrat rémunéré forfaitairement
- Contrat rémunéré au temps passé

■ Contrat rémunéré forfaitairement

Le contrat rémunéré forfaitairement convient lorsque l'Autorité contractante entend recruter un Consultant cabinet ou individuel pour réaliser des prestations rémunérées sur une base forfaitaire.

L'autorité contractante rémunère le Consultant sur la base d'un échancier de paiements correspondant habituellement à la présentation de rapports. Les contrats à forfait sont employés lorsque les tâches à accomplir sont clairement définies, lorsque les risques commerciaux assumés par le Consultant sont minimes et lorsque le Consultant est donc prêt à exécuter sa mission pour un montant forfaitaire prédéterminé.

L'un des principaux avantages du contrat à rémunération forfaitaire tient à la simplicité de sa gestion, l'autorité contractante n'a pas à superviser les prestations du personnel, mais simplement à être satisfait de la qualité des prestations.

■ **Contrat rémunéré au temps passé**

Le contrat rémunéré au temps passé convient lorsque l'autorité contractante entend recruter le Consultant pour réaliser des prestations dont la rémunération est déterminée sur la base du temps que le Consultant consacre effectivement à la prestation de ces services.

Les contrats rémunérés au temps passé sont recommandés lorsqu'il est impossible de préciser l'étendue des services ou encore lorsque la durée et le volume des services dépendent de variables que le Consultant ne maîtrise pas. Ce type de contrat demande de la part de l'autorité contractante un encadrement vigilant du Consultant et un suivi systématique de l'exécution de la mission.



**Quelles sont
les différentes étapes
de la soumission**



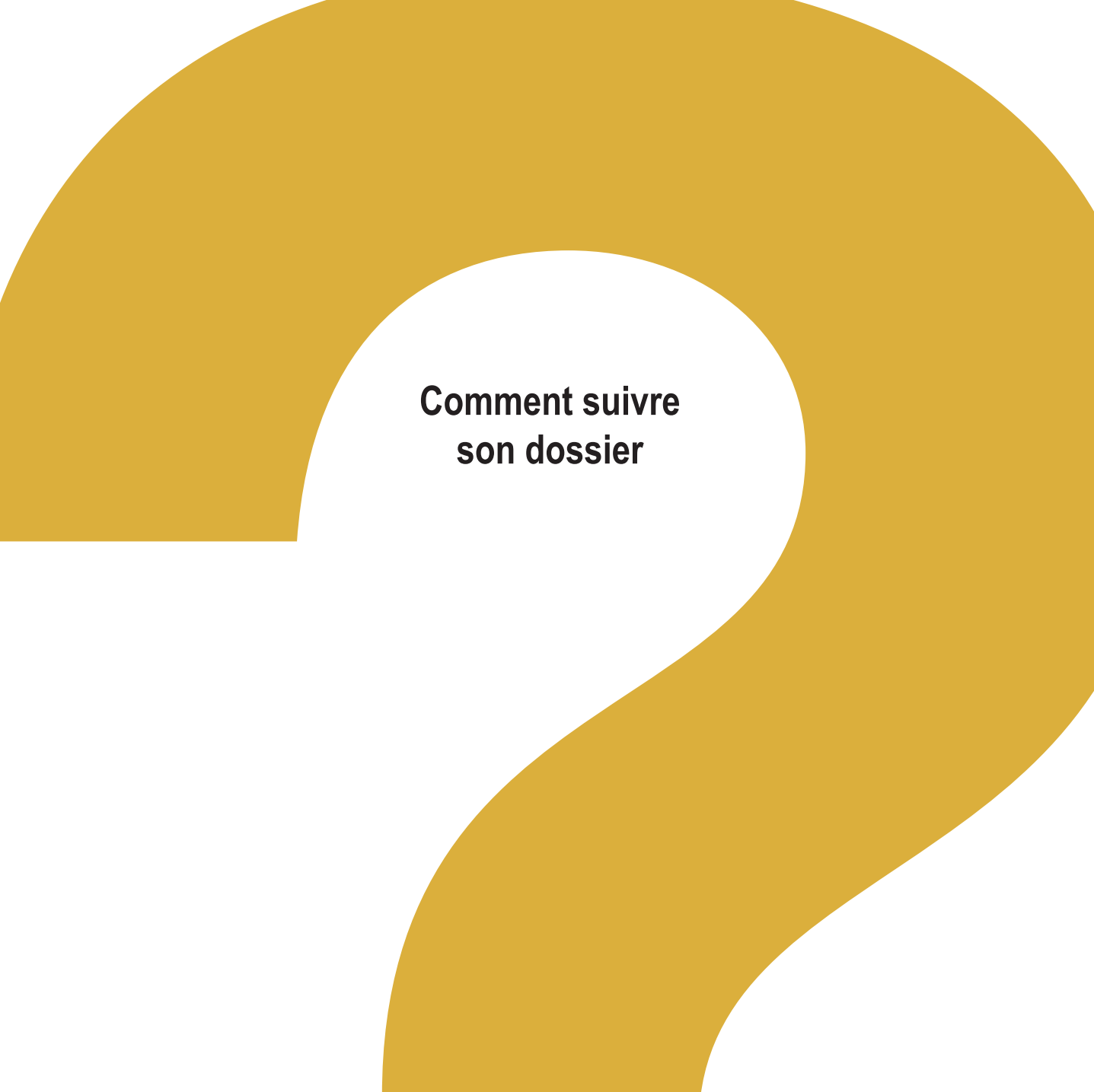
08

Les différentes étapes de la soumission sont :

1. Consulter les PPM des AC
2. Consulter l'avis général de passation des marchés des AC
3. S'informer que des AO, DRP ou AML ont été lancés
4. Sélectionner minutieusement les AO, DRP ou AML correspondant au mieux à ses activités d'entreprise ou de cabinet
5. Evaluer ses capacités avant toute soumission de dossier
6. Se mettre en groupement conjoint ou solidaire avec d'autres candidats, si ses capacités techniques ou financières sont insuffisantes, pour mutualiser ses moyens
7. Acquérir le dossier d'appel d'offres
8. Etudier avec attention les dispositions et les exigences contenues dans les Instructions aux soumissionnaires (IS) pour décider des possibilités de répondre ou non à cet appel d'offres
9. Avant de commencer à rédiger, noter bien les critères qui sont obligatoires, soit ceux auxquels il faut absolument répondre
10. S'assurer de disposer de toutes les attestations demandées dans le DAO/DP
11. Identifier toutes les tâches à accomplir ainsi que leurs délais d'exécution
12. Elaborer le planning des travaux / de la mission
13. Identifier les moyens matériels à mobiliser pour les travaux / la mission
14. Présenter son équipe et démontrer qu'elle possède les compétences requises en fournissant toutes les informations à l'appui exigées, par exemple des Curriculum vitae
15. Fournir un éventail détaillé du prix demandé par éléments de coût
16. Poser d'éventuelles questions et doutes devant être clarifiés avec l'AC avant que le soumissionnaire ne termine la préparation de son offre
17. Préparer son offre en suivant les IS
18. Signer et parapher les documents conformément aux IS
19. Soumettre son offre à la date, à l'heure, et au lieu spécifiés dans le DAO/DP (dépôt anticipé permis et fortement recommandé)

Schéma des différentes étapes de la soumission





**Comment suivre
son dossier**

09

9.1 Participation aux séances d'ouverture des plis

Il est fortement recommandé aux candidats à un marché public d'assister ou de se faire représenter à la séance d'ouverture des plis et de veiller à ce que toutes les obligations réglementaires y soient respectées notamment pour ce qui est de la tenue d'un registre des présences.

Il sera demandé aux représentants des candidats présents de signer un registre attestant de leur présence.

Le candidat à un marché, présent ou non à la séance d'ouverture des plis, a droit à une copie du PV d'ouverture des plis.

Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission des Marchés établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis, consignait les informations lues à haute voix. Une copie du procès-verbal sera distribué à tous les candidats ayant soumis une offre dans les délais.

9.2 Attitude durant le processus d'évaluation

Tout au long de la période d'évaluation, le candidat ne doit pas prendre contact avec l'autorité contractante.

Cependant, le candidat doit rester à l'écoute de celui-ci pour lui fournir tout renseignement ou éclaircissement dans les délais fixés.

9.3 Droit à l'information sur le résultat de l'appel d'offres

Au terme de l'évaluation, obligation est faite à l'autorité contractante d'informer par écrit :

- L'attributaire provisoire du marché
- Tous les autres candidats non retenus

Les candidats non retenus à un AO, une DRP ou à une DP auront intérêt à vérifier que les évaluations se sont déroulées dans des conditions acceptables. Ils ne devront donc pas hésiter à demander par écrit à l'autorité contractante les raisons pour lesquelles leur offre n'a pas été retenue. En cas de non réponse ou de réponse jugée non fondée, il conviendra de saisir l'ARMP.

9.4 Sanctions contre les candidats

Le candidat à un marché public est tenu de respecter les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation de ce marché. A cet effet, le candidat doit fournir une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics et qu'il s'engage à les respecter. En cas de faute commise par le candidat, des sanctions sont prévues par la réglementation.

Les fautes passibles de sanctions sont les suivantes :

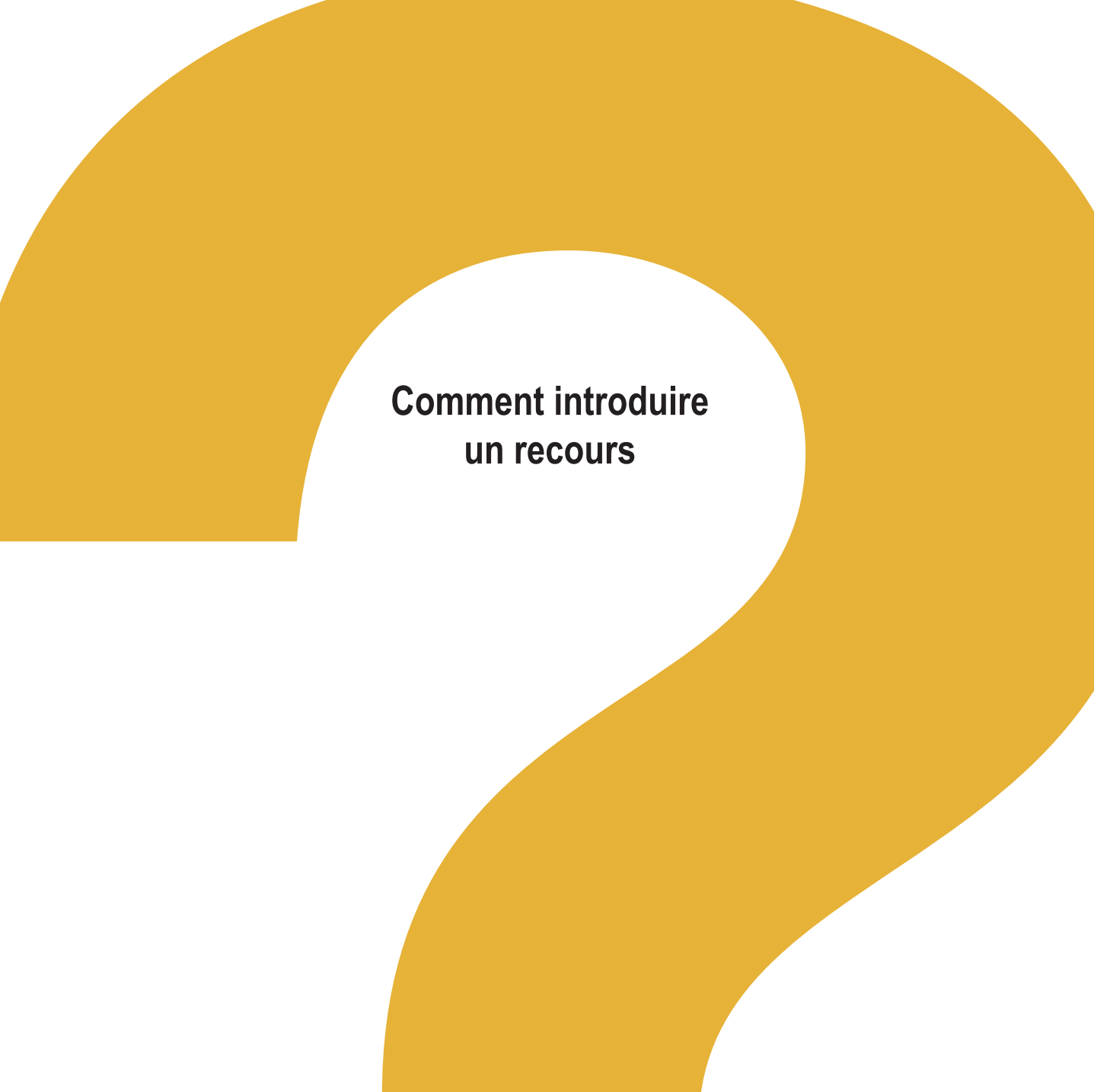
- L'octroi ou la promesse d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché
- La participation à des pratiques de collusion entre candidats afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- Le fait d'influer sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indu
- La fourniture délibérée dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation

Suite à une de ces fautes, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- Poursuites pénales
- Réparation du préjudice subi par l'AC
- Confiscation de la garantie de soumission
- Exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics et délégations de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise

En cas de violation établie par le Comité de Règlement des Différends, ces sanctions peuvent être étendues à :

- toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante, ou
- toute entreprise dont l'entreprise contrevenante possède la majorité du capital



**Comment introduire
un recours**

10

Les opérateurs privés répondant à un appel d'offres doivent s'assurer que les dispositions du code sur les dossiers d'appel d'offres (prix, conditions de remise, d'envoi et de consultation) sont correctement appliquées. Toute action non conforme doit être signalée à l'ARMP et à la DCMP.

Les PME doivent accorder une importance particulière à l'apprentissage des règles concernant les litiges et différends et les modalités de mise en œuvre des recours.

Le code introduit, en cas de litige entre l'AC et le titulaire lors de l'exécution, une procédure de tentative de règlement amiable auprès de l'ARMP qui peut se révéler efficace. Les opérateurs privés ne devront donc pas hésiter à y recourir.

Le cas échéant, si le règlement amiable échoue, les voies du contentieux restent ouvertes avec la possibilité d'opter pour un arbitrage plutôt que la saisine des tribunaux.

10.1 Recours gracieux auprès de l'AC

Recours obligatoire à titre gracieux auprès de l'Autorité contractante. Le requérant doit au préalable intenter un recours gracieux par lettre recommandée auprès du responsable du marché par une notification écrite comprenant obligatoirement les références de la procédure de passation du marché, ainsi que l'exposé des motifs.

Ce recours gracieux est exercé par le requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de :

- la date de publication de l'avis d'attribution du marché
- l'avis d'appel d'offres, ou
- la communication du dossier d'appel d'offres

Pour les appels d'offres restreints en situation d'urgence ce recours s'exerce dans les 2 jours ouvrables.

10.2 Recours contentieux auprès du CRD

En l'absence de suite favorable du recours à titre gracieux, le requérant peut saisir le Comité de Règlement des Différends (article 89 Code des Marchés publics), dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision de l'AC ou de l'expiration du délai de 3 jours sans réponse de la PRM.

La consignation de 50 000 F CFA est exigée pour la saisine du CRD. Ce montant, versé par le requérant à la CDC, est restitué si le candidat obtient gain de cause.

Il existe deux voies de saisine du CRD :

- demande par lettre recommandée avec accusé de réception, ou
- dépôt contre récépissé au secrétariat du Comité

Les éléments constitutifs de la saisine à transmettre en sept (7) exemplaires sont :

- Les nom, prénom, adresse, et profession de l'auteur de la saisine
- Si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale
- L'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement
- Les documents qui autorisent le signataire de la saisine à engager la personne morale
- Le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine ; au cas où l'auteur aurait choisi plusieurs conseils, le nom de celui à l'égard duquel les actes de procédure seront valablement accomplis doit être indiqué
- L'objet de la saisine, ainsi que l'exposé des motifs et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée (appel à manifestation d'intérêt, avis d'Appels d'offres, dossier d'appel à la concurrence, procès verbal d'ouverture des plis, avis d'attribution provisoire ou définitif, récépissé ou accusé de réception du recours gracieux, etc.)
- L'identification et l'adresse de la partie mise en cause par le demandeur
- Les copies du recours gracieux et de la décision opposée à l'auteur de la saisine par la partie mise en cause ou, à défaut de réponse au recours gracieux, la copie de la pièce justifiant de la date de dépôt du recours
- Toute autre pièce que l'auteur de la saisie estime utile de produire
- La saisine doit être rédigée en **français**
- La saisine expose la demande adressée au CRD ainsi que les éléments qui la fondent en fait et en droit, en référence aux textes législatifs et réglementaires régissant les marchés publics

Toutefois, le Comité n'est pas lié par la qualification juridique proposée par le plaignant.

La saisine est enregistrée sur un registre d'ordre numéroté, et marqué d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Les productions ultérieures sont également marquées d'un timbre enregistrant la date d'arrivée.

10.3 Recours juridictionnel auprès de la cour suprême

Le candidat qui s'estime débouté à tort par le CRD a la possibilité de saisir les tribunaux compétents.



**Que faire
en cas d'attribution**

11

Tout candidat attributaire provisoire d'un marché public doit s'assurer que l'autorité contractante respecte complètement les dispositions du code notamment en matière de publicité et, le cas échéant, de soumission du dossier à l'avis préalable de la DCMP. Il est fortement recommandé de ne pas commencer l'exécution d'un marché qui n'aurait pas été soumis à ces formalités obligatoires.

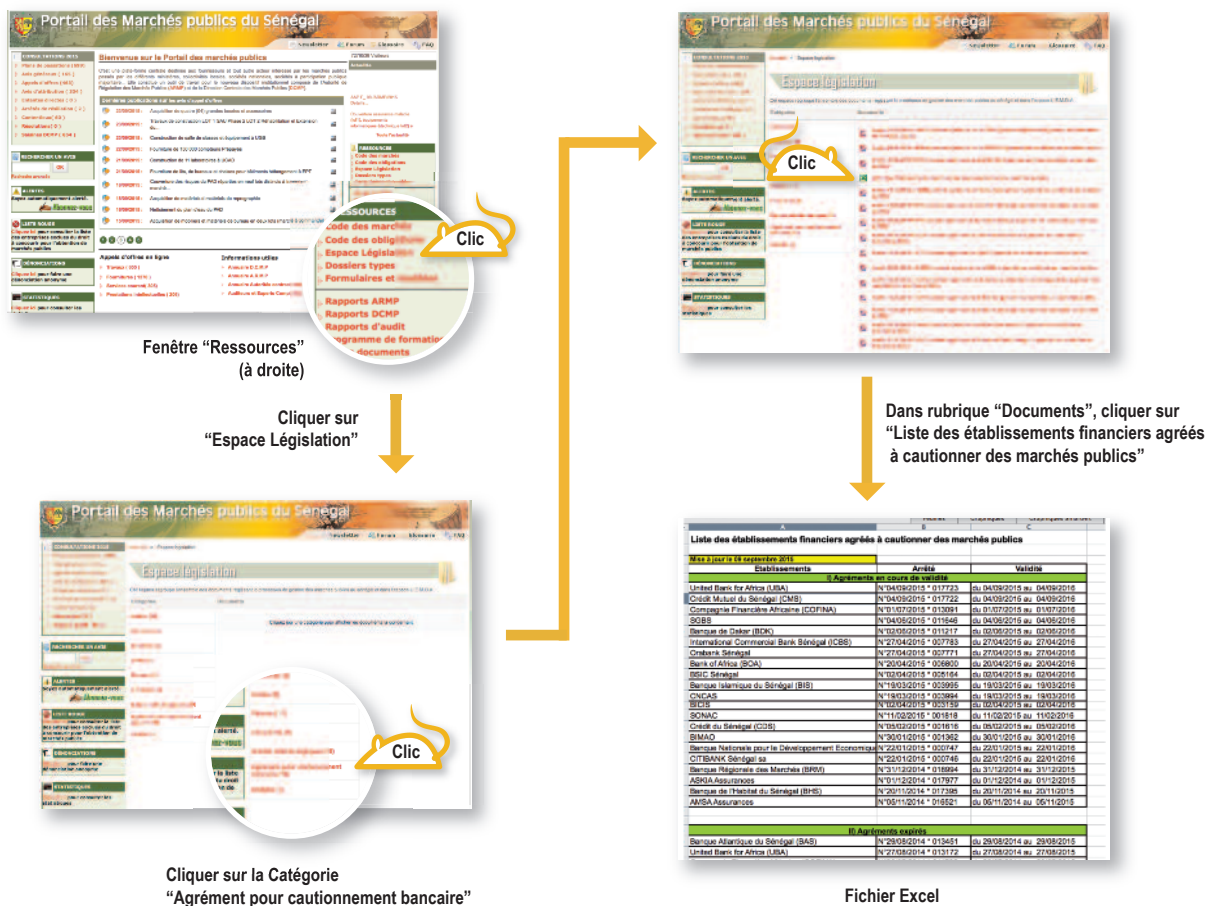
11.1 Constitution d'une garantie de bonne exécution

Il faut toujours remettre à l'autorité contractante l'original de la garantie de bonne exécution.

L'opérateur privé doit d'abord s'assurer que sa banque qui lui délivre la garantie est agréée par le MEFP et que son agrément est en cours de validité.

Cette vérification se fera au niveau du portail des marchés publics www.marchespublics.sn

Chemin d'accès pour la vérification de l'agrément d'un établissement financier à partir de la page d'accueil du site www.marchespublics.sn



S'il arrive que l'agrément de votre banque a expiré d'après ce tableau, il faut vérifier les arrêtés (documents pdf) pour s'assurer de son renouvellement.

Ensuite le candidat vérifiera la validité de sa garantie de bonne exécution qui lui est délivrée :

- Le formulaire fourni dans le DAO est-il utilisé ?
- L'AC est-elle bénéficiaire de la garantie ?
- Le montant correspond t-il à celui demandé dans le DAO ?
- Le délai de validité de la garantie est-il correct ?
- L'organisme délivrant est-il agréé par le MEFP ? Son agrément est-il en cours de validité ?

Le montant de la garantie bonne exécution ne doit pas dépasser 5% du montant du contrat.

La garantie de bonne exécution doit être constituée en totalité lors de la signature du marché..

Cependant, le code a introduit la possibilité de ne pas fournir la garantie de bonne exécution avant le début d'exécution du marché. Dans ce cas, la garantie de bonne exécution sera constituée, comme pour la retenue de garantie, par prélèvement sur chaque acompte à un taux qui ne peut pas dépasser 5%. Le titulaire du marché perd la possibilité de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou une caution.

11.2 Signature du marché

L'autorité contractante enverra au Candidat retenu le Formulaire de Marché et le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Dans les quatorze (14) jours suivant la réception du Formulaire de Marché, le Candidat retenu le signera, le datera et le renverra à l'Autorité contractante. Ce dernier prendra soin de parapher toutes les pages non signées. Ensuite, la PRM signera à son tour le marché.

11.3 Droits d'enregistrement et de timbre

Les droits d'enregistrement et de timbre des contrats des marchés publics sont payés au niveau du service régional des impôts et domaines du titulaire ou au niveau des centres de services fiscaux de Dakar. Ces droits sont à la charge du titulaire du marché. Ces droits s'établissent comme suit :

- Droit enregistrement 1% du montant du contrat
- Timbres : 2 000 F CFA / page

La durée de l'enregistrement ne dépasse pas deux jours en principe.

Le paiement de ces droits est obligatoire avant le paiement de toute avance ou acompte.

En cas d'avenant au marché augmentant le montant du contrat, le titulaire doit procéder à l'enregistrement de cet avenant.

11.4 Paiement de la redevance de régulation et autres taxes

La redevance de régulation est la principale ressource de l'ARMP conformément au décret 546 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité. La redevance de régulation des marchés publics est instituée pour le financement des activités de l'ARMP. Elle est payée par les titulaires de :

- marchés publics
- délégations de service public

Le paiement de la redevance de régulation est devenu obligatoire pour les marchés ayant atteint le seuil de passation des marchés tel que défini à l'article 53 du code.

■ Taux de redevance à payer

L'arrêté N° 10.06.2010*05113 du MEF fixe les taux de la redevance ainsi qu'il suit :

- 0,5% pour les marchés dont les montants sont inférieurs à 1 milliard de FCFA
- 0,4% pour les marchés dont les montants sont compris entre 1 milliard et 3 milliards de F CFA
- 0,3% pour les marchés dont les montants sont supérieurs à 3 milliards de F CFA, et
- 0,1% pour les conventions de délégation de service public

■ Pièces à fournir pour le paiement de la redevance de régulation des marchés public

L'assujetti amène à la Direction des Services administratifs et Financiers (DSAF) de l'ARMP une copie du (ou des) contrat de marché immatriculé à la DCMP.

■ Moyens de paiement de la redevance

Elle est collectée directement par l'ARMP :

- virement, ou
- versement d'espèces ou chèque sur le compte de l'ARMP

■ Quittance

Après paiement, le concerné se présente au niveau de la DSAF avec les justificatifs du règlement (bordereau de dépôt). Après paiement, une quittance signée par le directeur des services administratifs et financiers est délivrée en contrepartie des paiements.

■ Pour bénéficier de l'attestation de paiement de la redevance

Le concerné fait une demande d'attestation écrite à l'ARMP avec les pièces, soit :

- une copie de son NINEA, et
- une copie du registre de commerce et du crédit immobilier

soit :

- une copie de la dernière attestation qui lui a été établie

NB

Les candidats aux marchés publics n'étant pas titulaires de marché ayant atteint le seuil de paiement de la redevance peuvent se faire établir une attestation par l'ARMP après vérification

11.5 Actualisation du marché à prix ferme

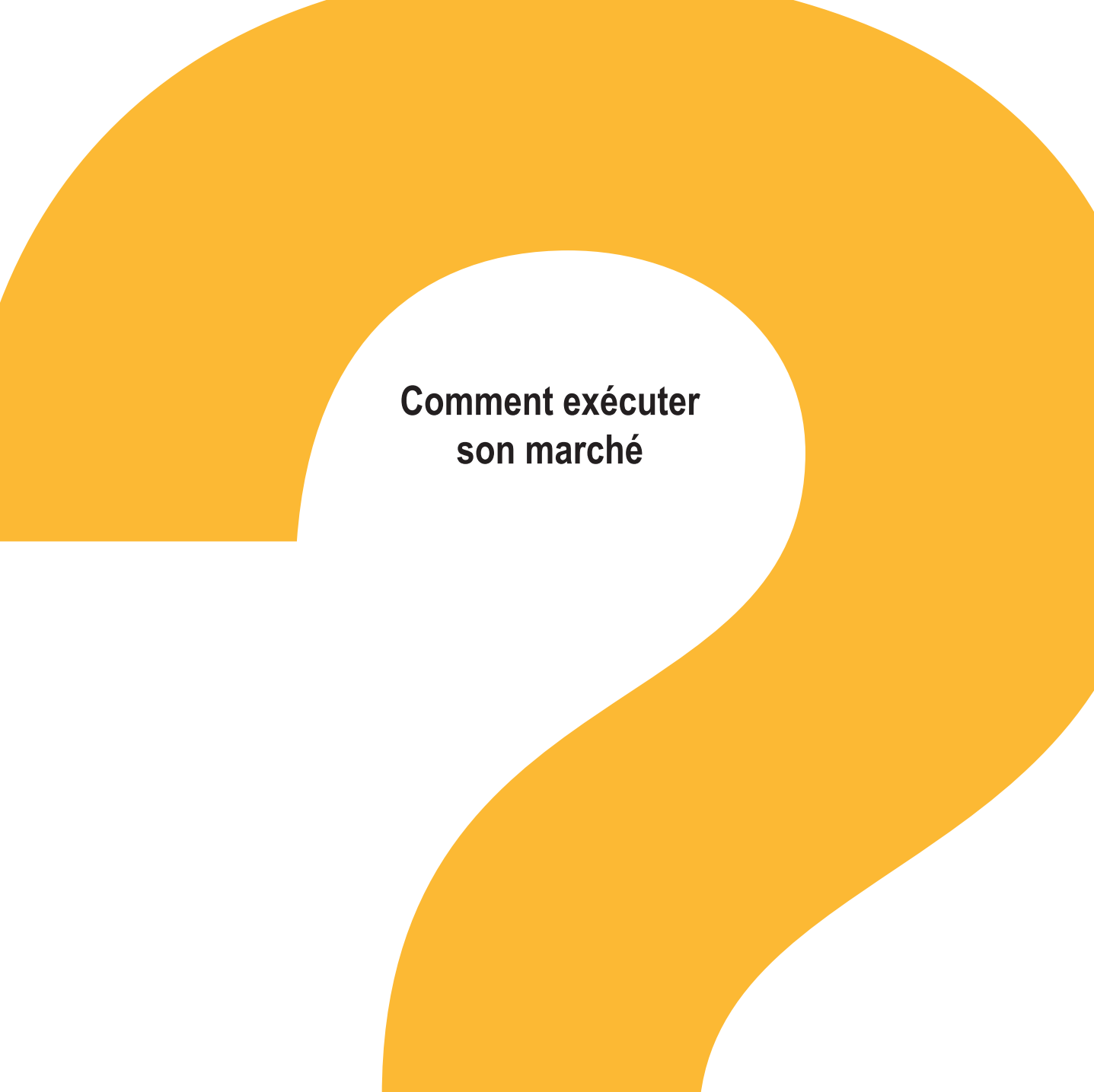
Un marché à prix ferme est actualisable mais n'est pas révisable. L'actualisation qui se fait une seule fois s'il y'a décalage entre la date limite de validité des offres et le début effectif du démarrage des travaux pour tenir compte des variations des cours du marché.

Le cahier des clauses administratives particulières donne la formule d'actualisation du prix du marché.

11.6 Révision du contrat / révision des prix

Un marché à prix ferme n'est pas révisable. La révision d'un marché à prix révisable n'est pas limitée dans le temps. La révision peut intervenir chaque fois que les conditions économiques du marché changent. Si le marché est à prix révisable, le cahier des clauses administratives particulières donnera la formule de révision du prix du marché.

Les marchés à commande et les marchés de clientèle peuvent, par dérogation aux dispositions générales du code sur la durée maximum des marchés publics, être conclus pour une année et renouvelés deux fois par avenant pour la même durée. Ainsi, ces marchés peuvent aller jusqu'à trois (03) ans. Les marchés de clientèle, peuvent inclure une clause de révision des prix à dates fixes. La révision est effectuée selon une formule à inclure dans le marché.



**Comment exécuter
son marché**

12

12.1 Assurances

Le titulaire demeure seul responsable et garantit le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre contre toute réclamation émanant de tiers, pour la réparation de préjudices de toute nature, ou de lésions corporelles survenus à raison de la réalisation du présent Marché par le titulaire, ses sous traitants et leurs employés.

- Assurance des risques causés à des tiers
- Assurance des accidents du travail
- Assurance couvrant les risques de chantier
- Assurance de la responsabilité décennale

■ Assurance des risques causés à des tiers

Le titulaire souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être causés à des tiers à raison de l'exécution des travaux ainsi que pendant le délai de garantie. La police d'assurance doit spécifier que le personnel du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre ainsi que celui d'autres entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les dommages corporels.

■ Assurance des accidents du travail

Le titulaire souscrira, en conformité avec la réglementation applicable, les assurances nécessaires à cet effet. Il veillera à ce que ses sous traitants agissent de même. Il garantit le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre contre tous recours que son personnel ou celui de ses sous traitants pourrait exercer à cet égard. Pour son personnel permanent expatrié, le cas échéant, le titulaire se conformera en outre à la législation et la réglementation applicable du pays d'origine.

■ Assurance couvrant les risques de chantier

Le titulaire souscrira une assurance "Tous risques chantier" au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-traitants, du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre. Cette assurance couvrira l'ensemble des dommages matériels auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du Marché, y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en œuvre dont le titulaire est responsable au titre du Marché et les dommages dus à des événements naturels. Cette assurance couvrira également les dommages causés aux biens et propriétés existantes du Maître d'Ouvrage.

■ Assurance de la responsabilité décennale

Lorsque requise par le contrat, le titulaire souscrira une assurance couvrant intégralement sa responsabilité décennale, susceptible d'être mise en jeu à l'occasion de la réalisation du Marché. Cette assurance est généralement souscrite auprès d'une société d'assurance.

■ Souscription et production des polices

Les assurances ci-dessus devront être présentées par le titulaire du marché au Chef de Projet pour approbation puis souscrites avant tout commencement des travaux.

Le titulaire souscrira à l'assurance responsabilité décennale préalablement au commencement des travaux.

Toutes ces polices comporteront une disposition subordonnant leur résiliation à un avis préalable notifié par la compagnie d'assurances au Maître d'Ouvrage.

12.2 Avances

Le principe en marchés publics veut que l'Etat ne paie pas un service qui n'est pas fait. Toutefois, pour permettre aux titulaires de marchés de disposer de trésorerie, le Code des Marchés publics a aménagé des facilités au profit de ces derniers. Ce sont les avances qu'une AC peut consentir avant même le début d'exécution d'un marché.

Cependant, pour protéger les autorités contractantes, le Code des Marchés publics exige que toute avance soit cautionnée d'un montant égal.

■ Avance forfaitaire de démarrage

Elle peut être accordée sur demande du titulaire de marché accompagnée de la garantie conforme. Le montant de l'avance ne peut dépasser 20% du montant initial du Marché toutes taxes comprises calculé comme suit :

- Si la durée du marché est inférieure ou égale à un an, l'avance est calculée sur le montant initial total du marché
- Si la durée du marché est supérieure à un an, l'avance est exclusivement calculée sur le montant des prestations à réaliser au cours des 12 premiers mois

Dans le cas de marchés à commande ou de clientèle, l'avance est calculée sur la base du montant maximum ou du montant estimé sur les douze mois d'exécution de prestations.

Les remboursements des avances de démarrage sont effectués par déduction des sommes à payer aux titulaires des marchés comme suit :

- Premier remboursement quand les prestations exécutées atteignent au moins 40% du montant initial du marché
- Dernier remboursement quand les prestations (exécution physique) atteignent 80% du marché

■ Avance sur dépenses

Pour des marchés nécessitant la réalisation d'installations, l'achat, la commande ou la fabrication de matériels, de machines ou outillages importants, l'autorité contractante peut accorder une avance sur dépenses engagées.

Le montant de l'avance sur dépenses engagées, ne peut dépasser les 40% du montant initial du marché.

Pour les marchés de travaux avec emploi sur chantier d'engins lourds de T.P selon des conditions indiquées dans le marché, le montant de l'avance ne peut excéder, à la fois, 60% de la valeur vénale des matériels et 30% du montant initial du marché.

Le montant de l'avance ne peut être versé qu'après présentation sur le chantier (ou devant le service chargé du contrôle) de l'ensemble des matériels, objet de l'avance sur dépenses engagées.

En cas d'achat, d'approvisionnement en matériaux, matières premières ou autres biens entrant dans le marché de travaux ou fournitures en question, le montant de l'avance ne peut excéder 50% du montant des contrats y afférents après vérification de pièces justificatives.

Pour les marchés à durée supérieure à un an, le montant de chaque avance (sauf accord de l'ordonnateur de budget) ne peut excéder la valeur des fournitures durant la période d'un an suivant l'attribution de l'Avance

■ **Avance sur dépenses préalables**

Dans l'obligation d'acquisition de brevets, de Frais d'études, de frais de transports, nécessaires au marché, l'avance consentie ne peut excéder le montant des dépenses préalables concernées sur la base de justificatifs.

Si le marché prévoit l'acquisition pour le compte de l'autorité contractante des matériels, machines, outillages et équipements industriels, matériaux, matières premières ou objets fabriqués, le montant de l'Avance ne peut excéder 60% du montant des dépenses y afférentes.

Ce type d'avance doit être strictement suivi par les services comptables de l'autorité contractante jusqu'à apurement total grâce à des remboursements dont le rythme est bien déterminé dans le marché.

12.3 Décompte des délais d'exécution

Le contrat définit la durée d'exécution du marché. Le point de départ du décompte des délais d'exécution est la notification du marché à moins qu'un ordre de service(OS) donne une date différente. Dans ce cas, c'est la date de démarrage fixée dans l'OS qui sert de point de départ pour le décompte des délais d'exécution.

12.4 Acompte / décompte

L'exécution d'un marché donne lieu à des règlements soit à titre d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde.

Le Paiement d'acomptes se fait dans les conditions ci-après :

- il y a un début d'exécution du marché, et
- le délai d'exécution du marché est supérieur à trois (03) mois

Le montant de l'acompte ne peut dépasser la valeur des prestations réellement exécutées après déduction des éventuelles avances consenties et calculées au prorata.

Dans le cas d'acomptes par phases expressément indiquées dans le marché, il peut être fixé dans ledit marché le montant de chaque acompte soit :

- en valeur absolue (Montant déterminé)
- en valeur relative (Pourcentage fixé du montant du marché)

Tous les opérateurs privés ont intérêt à mettre en place une comptabilité de suivi des facturations et encaissements et de suivre attentivement les délais exigés par l'autorité contractante pour l'établissement des constats et les opérations de paiement.

12.5 Règlement final

Il est effectué sur la base du montant du marché total exécuté (100%) donc après la réception provisoire de l'ensemble des prestations sans réserve et constatée par un procès verbal en bonne et due forme.

Le règlement pour solde est effectué après déduction de tous les acomptes (ou décomptes provisoires) et avances de toutes natures non encore apurées au terme du marché tel que décrit ci-dessus.

Dans le cas où une retenue de garantie est opérée, le règlement pour solde s'effectue comme suit :

- Solde provisoire calculé après déduction des acomptes et avances.
- Solde définitif sur la base d'une mainlevée justifiée par une autre garantie (bancaire, de compagnie d'assurance, etc.)

12.6 Suivi de l'exécution

Le suivi de l'exécution d'un marché implique la mise en œuvre de trois types de suivi spécialisés :

- le suivi technique
- le suivi administratif, et
- le suivi financier

■ Suivi technique

Le suivi technique vise à contrôler l'avancement de l'exécution physique du marché et donc, notamment, le respect des délais et la conformité des travaux, fournitures, services ou prestations aux différentes étapes de réalisation du marché.

Pour les opérations simples et de courte durée (livraisons de fournitures, notamment) le suivi se limite généralement à une opération de réception de la commande, au cours de laquelle on procède, de façon contradictoire, à la vérification de sa conformité. Pour les opérations longues et complexes, le suivi doit être permanent jusqu'aux opérations de réception provisoire et définitive.

On soulignera que les services financiers, et notamment le comptable matière, doivent être associés aux réceptions de façon à ce que les biens acquis soient pris en comptabilité matière et patrimoniale.

■ Suivi administratif

Le suivi administratif est destiné, d'une part, à assurer les échanges de correspondances et d'informations avec le titulaire, notamment lorsqu'il s'agit de lui rappeler ses obligations et, d'autre part, à gérer toutes les opérations juridiques et administratives qui peuvent intervenir au cours de l'exécution d'un marché (production des pièces nécessaires aux nantisements, préparation des avenants, vérification des PV de réception, etc.).

■ Suivi financier

Le suivi financier a pour objectif de garantir une exécution conforme du marché sur le plan budgétaire et du respect des règles des finances publiques mais aussi sur le plan du respect des obligations contractuelles figurant dans le marché.

Il visera, notamment, à :

- vérifier la conformité et l'exactitude des factures et décomptes des titulaires et de leur sous-traitants
- assurer en conséquence les opérations de paiement dans les délais prévus par le code en les augmentant, le cas échéant, des intérêts moratoires dus aux créanciers; suivre l'apurement des avances et acomptes et des retenues de garantie, et
- appliquer au titulaire les pénalités prévues en cas de retards et/ou de défaillances et/ou de malfaçons

Comme tout contrat, un marché définit des droits et des obligations pour chacune des parties au contrat. Il est donc important que le suivi du respect scrupuleux de ces droits et obligations soit fait pendant la période de vie du contrat. C'est le rôle du suivi de l'exécution du marché qui est de s'assurer du respect des droits et obligations des acteurs.

Le suivi de l'exécution du marché incombe à plusieurs acteurs que sont :

- l'autorité contractante
- le titulaire du marché
- le sous-traitant

■ **L'autorité contractante**

Le principal responsable du suivi de l'exécution du marché est l'autorité contractante, Maître d'œuvre. Ce suivi est fait par la PRM à travers ses services techniques et financiers. Cette fonction peut être déléguée à une structure spécialisée, le Maître d'Ouvrage Délégué (MOD).

■ **Le titulaire du marché**

Signataire du marché, le titulaire a obligation, lui aussi, de s'assurer de sa bonne exécution. La bonne exécution du marché lui permettra de disposer d'une attestation de service rendu et donc d'augmenter ses chances de gagner d'autres marchés.

Même si une partie du marché est sous-traitée, la responsabilité du titulaire reste engagée. Aussi, le titulaire a intérêt que l'ensemble du marché y compris la partie sous-traitée soit exécuté dans les règles de l'art.

■ **Outils du suivi technique**

Les agents chargés du suivi de l'exécution technique d'un marché de travaux doivent avoir comme support :

- le contrat
- les plans et devis quantitatifs et financiers
- le planning d'exécution des travaux, et
- le rapport du dernier suivi pour la vérification de la mise en œuvre des dernières recommandations

■ **Rapport de suivi**

A la fin de chaque visite, tous les constats doivent être mentionnés dans le cahier de chantier signé par les agents de l'autorité contractante et le représentant de l'Entreprise, Chef de chantier généralement.

Au terme du suivi, les agents doivent dresser un rapport de suivi technique avec constatation :

- de la mise en œuvre des recommandations du dernier suivi
- du personnel de l'entreprise présent sur le chantier
- du matériel déployé sur le site
- de l'approvisionnement régulier du chantier
- de la tenue régulière du journal de chantier
- du non-respect des plans, le cas échéant
- du respect du planning d'exécution des travaux
- du non-respect du planning d'exécution des travaux, le cas échéant
- du niveau d'exécution physique

Enfin, des instructions doivent être données dans le rapport à l'Entreprise de corriger les manquements constatés, les malfaçons ou vice de forme.

12.7 Pénalités de retard

Pour amener les titulaires de marchés à respecter les délais d'exécution, la réglementation prévoit des pénalités de retard qui leur sont imputables. Pour chaque marché, le contrat définit le taux journalier applicable et les modalités de son application. Aussi, chaque fois que l'exécution d'un marché est bloquée par des causes externes, il faut demander à l'autorité contractante d'interrompre momentanément son exécution en vous servant un ordre de suspension des travaux ou de la mission. Quand la situation reviendra à la normale, l'autorité contractante devra vous servir un ordre de reprise. Si non durant cette période, l'autorité contractante doit normalement vous appliquer des pénalités de retard. Le cahier des charges fixe le taux applicable des pénalités de retard.

En cas de cumul de retard jusqu'à hauteur de 10% du montant du marché, l'AC se réserve le droit de rompre le contrat. Pour éviter ces désagréments, il est important pour le titulaire de marché de respecter scrupuleusement le calendrier d'exécution.

12.8 Sanction en cas de défaillance

Le titulaire d'un marché est tenu de respecter les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant l'exécution de ce marché.

Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

12.9 Intérêts moratoires

Autant le titulaire d'un marché est passible de pénalités de retard qui lui sont imputables, autant l'autorité contractante doit payer des intérêts moratoires sous certaines conditions prévues par le code des marchés publics.

A cet effet, le code a prévu deux situations pour le paiement de ces intérêts moratoires :

- Intérêts moratoires pour absence de notification de rejet d'une facture
- Intérêts moratoires pour retard de paiement

■ Intérêts moratoires pour absence de notification de rejet d'une facture

Le contrat d'un marché fixe les délais de constatation du droit à paiement d'un marché. Un mois après ce délai, le titulaire du marché a droit à des intérêts moratoires si le rejet de la facture ne lui est pas notifié.

■ Intérêts moratoires pour retard de paiement

Si après 45 jours de la validation d'une facture, l'AC ne procède pas au paiement, le titulaire de marché a droit à des intérêts moratoires. Les intérêts moratoires courent du jour qui suit l'expiration de ce délai jusqu'au jour du règlement effectif.

Les intérêts moratoires sont calculés sur l'acompte non réglé auquel il est appliqué le taux d'escompte de la BCEAO majoré de 2%.

Ces intérêts moratoires sont payés par l'agent judiciaire de l'Etat pour les marchés de l'Etat et des Collectivités locales ou par l'agent comptable particulier pour les agences et autres organismes disposant d'une régie de recettes.

12.10 Avenants au marché

Les modifications des conditions initiales du marché après son approbation doivent faire l'objet d'un avenant écrit, signé par les représentants habilités de l'autorité contractante et du titulaire du marché.

Additif au marché initial en cas de modifications sur des éléments essentiels et uniquement durant l'exécution du marché.

- Volume des fournitures, services ou travaux
- Changements affectant l'autorité contractante
- Changements sur la forme ou la structure juridique du titulaire du marché
- Prolongation ou réduction de délai d'exécution

L'avenant unique ou les avenants cumulés ne doivent pas dépasser la valeur de 30% du montant du marché initial, y compris les éventuelles actualisations et révisions de prix.

Pas d'avenant après réception provisoire des fournitures, services ou travaux, objet du marché.

L'opérateur économique ne doit pas accepter d'exécuter un avenant d'un marché dont la réception provisoire a été prononcée.

NB

En cas d'avenant suite à l'augmentation ou à la diminution des quantités, la garantie de bonne exécution doit être réajustée à la hausse ou à la baisse

12.11 Réception d'un marché de fournitures

La livraison des fournitures et la prestation des services connexes seront effectuées conformément au calendrier de livraison et d'achèvement figurant dans le bordereau des quantités et les calendriers de livraison. Le fournisseur en livrant les fournitures présentera le bordereau de livraison.

Pour un marché de fourniture la réception se fait en une seule fois. La réception provisoire et la réception définitive sont confondues s'il n'y a pas de délai de garantie.

Les opérations de vérification quantitative de la commande porteront sur :

- la nature des fournitures livrées
- les quantités livrées
- les documents à livrer

Quant aux opérations de vérification qualitative, elles porteront sur :

- la conformité aux spécifications
- les essais / tests
- le respect des délais de livraison, si non l'autorité contractante appliquera les pénalités prévues par le marché

A l'issue des opérations de vérification quantitative et qualitative, l'AC peut prononcer :

- la réception des fournitures
- l'ajournement des fournitures
- la refaçon des fournitures, ou
- le rejet des fournitures

12.12 Réception d'un marché de travaux

12.12.1 Réception provisoire

La réception provisoire a pour but le contrôle de la conformité des travaux avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les Cahier des Clauses techniques.

Si le CCAP le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de travaux étant précisé que, dans ce cas, c'est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux au sens du marché.

Les opérations préalables à la réception (pré-réception) comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés
- les épreuves éventuellement prévues par le CCAP
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons
- la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé séance tenante par le Maître d'Œuvre et signé par lui et par l'Entrepreneur.

Toute prise de possession des ouvrages par le Maître d'Ouvrage (AC) doit être précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

La réception provisoire, matérialisée par un procès-verbal de réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du Maître d'Ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle.

12.12.2 Réception définitive

Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la réception définitive sera prononcée, en général :

- Un (1) an après la date du procès-verbal de réception provisoire s'il s'agit de travaux neufs
- Six (6) mois s'il s'agit de travaux de réhabilitation

Au sein de cette période, l'Entrepreneur est tenu à l'obligation de garantie contractuelle.

La réception définitive marquera la fin d'exécution du Marché et libérera les parties contractantes de leurs obligations.

12.12.3 Ajournement du marché

Contrairement aux pénalités de retard, l'ajournement n'est pas une sanction mais une mesure conservatoire prise par l'AC en raison d'une difficulté ou d'un obstacle imprévu.

L'autorité contractante peut ordonner l'ajournement du marché dans les cas suivants :

- en cas de retard dans l'exécution d'un ouvrage
- l'exécution du marché requiert la livraison d'une fourniture qui lui incombe et qui est nécessaire à l'exécution du marché, ou
- pour toute autre raison qui lui est propre

L'ajournement ne peut intervenir que quand une circonstance, indépendante de la volonté de l'AC, la contraint à suspendre l'exécution du marché ou à différer son lancement. L'ajournement ne peut excéder 3 mois. Dans le cas contraire, le titulaire peut demander la résiliation du marché. En cas d'ajournement d'un marché, le préjudice financier causé au titulaire peut être compensé. La compensation doit être forfaitaire si les travaux n'ont pas commencé. Dans le cas inverse, elle comprend un forfait et le remboursement des sommes engagées.

12.12.4 Résiliation du marché

Résilier un contrat c'est décider d'y mettre fin avant sa date normale d'achèvement. La résiliation du marché peut être :

- à l'initiative de l' AC
- à la demande du titulaire
- par altérations de la capacité juridique du titulaire

Un marché public peut faire l'objet d'une résiliation totale ou partielle à l'initiative de l'autorité contractante :

- en cas de manquement grave du titulaire à ses obligations
- lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public
- en cas de survenance d'un événement affectant la capacité juridique du titulaire du marché dans les conditions fixées par les cahiers des charges

Sauf dispositions contraires, l'autorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour manquement du titulaire à ses obligations qu'après mise en demeure préalable restée sans effet.

Un marché public peut faire l'objet d'une résiliation à la demande du titulaire :

1. en cas de carence de l'autorité contractante rendant l'exécution du marché impossible, constituant une faute grave au sens du Code des Obligations de l'Administration
2. lorsque l'autorité contractante prescrit l'ajournement du marché pour plus de trois mois, soit avant, soit après un commencement d'exécution. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée globale dépasse trois mois même dans le cas où l'exécution du marché a été reprise entre-temps

Le marché est résilié de plein droit sans indemnité :

- en cas de décès du cocontractant personne physique, si l'autorité contractante n'accepte pas les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux
- en cas de faillite, si l'autorité contractante n'accepte pas, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l'entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation

12.13 Réception d'un marché de prestations intellectuelles

Dans le cadre de l'exécution d'un marché de prestations intellectuelles, l'autorité contractante met en place un comité de pilotage chargé :

- du pilotage de la mission
- de la validation des livrables

L'approbation par l'autorité contractante des produits des prestations tient lieu de réception du marché. La réception prend effet à partir de la date de notification de la décision d'approbation.

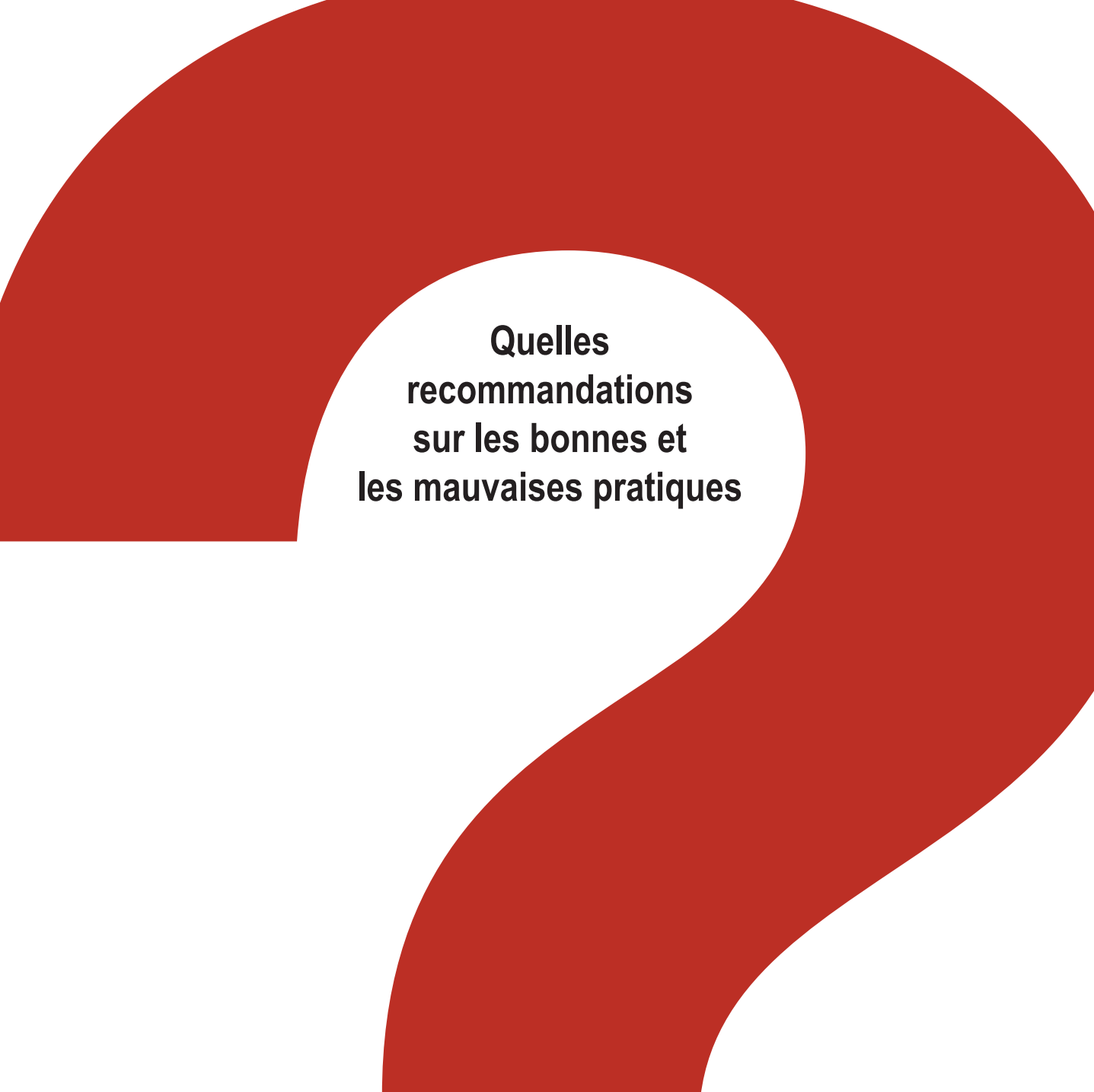
L'approbation par l'autorité contractante des produits des prestations tient lieu de réception du marché. La réception prend effet à partir de la date de notification de la décision d'approbation.

Lorsque les livrables sont utilisables en l'état les prestations, bien que n'ayant pas entièrement satisfait les conditions du marché, sont réceptionnées avec réfaction. Dans ce cas, l'autorité contractante notifie au titulaire une décision motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé. Le titulaire doit présenter ses observations dans un délai fixé par l'AC. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de l'autorité contractante. En cas de formulation d'observations du titulaire, l'autorité contractante dispose d'un délai pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification, l'autorité contractante est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

L'autorité contractante peut prononcer l'ajournement de la réception lorsque les réserves formulées peuvent être levées pour que les prestations soient conformes aux stipulations du marché. Dans ce cas, l'autorité contractante vous fixe un délai pour lever les réserves. Passé ce délai, si les réserves ne sont pas levées, l'autorité contractante :

- soit la réception avec réfaction
- soit le rejet des prestations

Par contre, s'il n'y a ni possibilité d'ajournement, ni de réception avec réfaction, l'autorité contractante prononce purement et simplement le rejet des prestations.



**Quelles
recommandations
sur les bonnes et
les mauvaises pratiques**

13

Ce qui suit renseigne les opérateurs économiques sur les mauvaises pratiques à éviter et les bonnes à adopter.

13.1 Mauvaises pratiques

- Tentatives de corruption de l'autorité contractante
- Pratique de collusion sur un marché
- Paiement direct du coût d'acquisition du DAO à l'AC qui ne dispose pas de régie de recettes
- Surfacturation des couts unitaires dans son offre
- Omission de la signature du marché
- Dépôt hors délai de son offre
- Non signature de l'acte d'engagement
- Absence de décharge d'une invitation à une demande de renseignements et de prix (DRP)
- Absence à la séance d'ouverture des plis alors qu'on a déposé son offre
- Abstention d'attaquer une procédure non réglementaire
- Non mobilisation des moyens matériels et humains prévus dans son offre
- Non respect des délais de recours à titre gracieux ou saisine du CRD
- Approvisionnement du chantier en matériaux de mauvaise qualité
- Rupture de matériaux au niveau du chantier qui impactera négativement sur les délais d'exécution
- Suspension de l'exécution du marché au motif que votre facture n'a pas été réglée par l'autorité contractante
- Non respect des spécifications techniques
- Non remise en état des lieux à la fin des travaux (nettoyage)
- Non respect des délais d'exécution du marché
- Facturation à un niveau supérieur au taux d'exécution physique des travaux
- Non souscription des assurances requises
- Cautionnement d'une retenue de garantie après la réception provisoire afin de disposer de liquidités
- Changement d'un personnel clé sans accord de l'autorité contractante
- Etablissement d'une fausse feuille de présence pour les marchés de prestations intellectuelles rémunérés au temps passé
- Non paiement de la redevance de régulation à l'ARMP

13.2 Bonnes pratiques

- Etre en règle vis-à-vis des institutions sociales : IPRES, CSS, Fisc et Inspection du travail
- Etre à jour pour le paiement de la redevance de régulation
- Respect scrupuleux des plans
- Etablissement d'un planning adéquat d'approvisionnement du chantier en matériaux
- Poursuivre l'exécution des travaux alors que ses factures antérieures ne sont pas payées par l'autorité contractante
- Toujours enregistrer son contrat au service des impôts et domaines
- Faire des suggestions sur les TDR pour une meilleure conduite de la mission d'un marché de prestations intellectuelles
- Demander qu'un reçu explicite et daté vous soit remis lors du dépôt de votre offre
- Toute violation de la réglementation par l'autorité contractante susceptible de fausser le jeu normal de la concurrence doit être signalée à l'ARMP
- Recommandation aux candidats à un marché public d'assister ou de se faire représenter à la séance d'ouverture des plis
- Ne pas hésiter à demander, par écrit à l'autorité contractante, les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue
- Recommandation à un titulaire de ne pas commencer l'exécution d'un marché qui n'aurait pas été soumis aux formalités obligatoires de publicité, d'approbation et de contrôle a priori de la DCMP, le cas échéant
- Introduire dans un premier temps un recours gracieux auprès de l'autorité contractante puis, en cas de non réponse ou de réponse non satisfaisante, saisir le CRD du litige si vous estimez être évincés à tort

CONTRIBUTIONS

Base documentaire

Guide du soumissionnaire. Alioune Ndoye, expert en marché public, mai 2015

Conception et réalisation

Cabinet maind'œuvre

Coordination et supervision

Mame Bineta Diouf Diallo et Judith Blank, Conseillères Techniques auprès du PACC/PME-PMF pour le compte de la GIZ

Poulméry Ba Niang, Directrice de la Formation et des Appuis Techniques auprès de l'ARMP



Cet outil a été réalisé avec le soutien
du **Programme sénégal-allemand
d'Appui à la Compétitivité et à la Croissance
des PME et à la Performance
du secteur de la Micro Finance (PACC-PME/PMF)**

Bureau régional de la **GIZ** à Dakar
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
109, rue Carnot x Mass Diokhané
BP 3869 Dakar - Sénégal
Tél : +221 33 889 96 00 • Fax : +221 33 822 93 15
E-mail : giz-senegal@giz.de • www.giz.de